

प्रतिवेद्य

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय

सिविल अपीलिय अधिकारिता

सिविल अपील संख्या 7086-7087 वर्ष 2009

साबिर अली खान

..... अपीलकर्ता (गण)

बनाम

सैयद मो. अहमद अली खान एवं अन्य

..... प्रतिवादी (गण)

निर्णय

न्यायमूर्ति के. एम. जोसेफ

1. इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा सिविल पुनरीक्षण संख्या 595 और 596 वर्ष 2003 में पारित आदेश के खिलाफ अपीलें दायर की गई हैं। पुनरीक्षण प्रतिवादी द्वारा हमारे समक्ष वक्फ बोर्ड द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया था। पहले प्रतिवादी ने पुनश्च, कलेक्टर, बुलंदशहर द्वारा पारित आदेश को विषय में रखा। कलेक्टर द्वारा पारित आदेश वक्फ अधिनियम, 1995 (एतश्मिनपश्चात 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 52(2) के अन्तर्गत पारित किया गया था। अंत में, हमें इस स्तर पर यह इंगित करना चाहिए कि कलेक्टर वक्फ बोर्ड के नियंत्रक द्वारा विवादित भूमि का कब्जा प्राप्त करने और वक्फ बोर्ड को देने के लिए

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

दिए गए अनुरोध के आधार पर कार्य कर रहे थे। यह अनुरोध अधिनियम की धारा 52(1) के तहत किया गया था।

2. न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश द्वारा, इसने विभिन्न आधारों पर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश को अपास्त कर दिया था। पूर्वोक्त आदेश के खिलाफ अपीलकर्ताओं द्वारा दायर पुनरीक्षण में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की है, हालांकि, इस आधार पर कि अपीलों में पहले प्रतिवादी ने प्रतिकूल कब्जे से स्वत्व को सिद्ध किया था।

3. हमने अपीलकर्ता की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सलमान खुर्शीद और प्रथम प्रतिवादी की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पी.एस. पटवालिया और द्वितीय प्रतिवादी- सहायक सर्वेक्षण आयुक्त, वक्फ, बुलंदशहर और चतुर्थ प्रतिवादी-कलेक्टर, वक्फ, बुलंदशहर की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस.आर. सिंह को सुना।

तथ्य

4. हम निम्नलिखित वंशावली चार्ट को प्रस्तुत करके आरंभ करते हैं:

सैयद मो. अकबर अली खान				
कासिम अली खान		सैयद कासिम अली खान	सैयद रजा अली खान	
सैयद सुजात अली खान	सज्जाद अली खान		सैयद मो. अली खान (प्रतिवादी सं.1)	मो. अहमद अली खान (प्रतिवादी सं.1)

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

5. पक्षकार शिया मुस्लिम हैं। मोहम्मद अकबर अली खान ने 26.07.1934 के एक विलेख द्वारा वक्फ-अलल-औलाद बनाया। उन्होंने खुद को पहले मुतवल्ली के रूप में नियुक्त किया। हालांकि, उन्होंने वर्ष 1948 में एक नलकूप और कुछ निकटवर्ती भूमि के संबंध में एक बिक्री विलेख निष्पादित किया। अकबर अली खान के पुत्रों में से एक, कासिम अली खान ने ओएस नंबर 1 वर्ष 1950 के माध्यम से बिक्री विलेख का विरोध किया। विचारण न्यायालय ने उक्त मुकदमे में डिक्री प्रदान किया और उच्च न्यायालय ने 11.07.1962 को दिए अपने निर्णय द्वारा डिक्री की पुष्टि की। उच्च न्यायालय ने अपने फैसले के दौरान यह माना कि, अकबर अली खान ने शिया मुसलमान से यथा अपेक्षित, जो वह थे, एक वैध और प्रभावी वक्फ बनाया था। 16.12.1958 को, अकबर अली खान का निधन हो गया। वह अपने पीछे तीन बेटों को छोड़ गए – कासिम अली खान, काजिम अली खान और रजा अली खान। ऐसा प्रतीत होता है कि कासिम अली खान ने मुतवल्ली के रूप में पदभार संभाला था। उनका नाम वक्फ के रजिस्टर में दर्ज किया गया था। हालांकि, उनके छोटे भाई, यानी काजिम अली खान और रजा अली खान संपत्ति के संबंध में राजस्व रिकॉर्ड में भूमिधर के रूप में अपना नाम दर्ज करा लिया था। इसके कारण कासिम अली खान द्वारा फिर से दूसरा मुकदमा किया गया, यानी ओएस नंबर 421 वर्ष 1959। उन्होंने एक उद्घोषणा की मांग की कि वाद अनुसूची संपत्ति एक वक्फ संपत्ति थी। उन्होंने आगे अपने दो भाइयों के नामों को हटाने के अनुतोष की मांग की। उक्त मुकदमे को 21.05.1962 को वादी के पक्ष में सुनाया गया। काजिम अली खान ने 14.10.1960 को मुकदमे के लंबित रहने के दौरान अपने कथित एक तिहाई हिस्से को मोहम्मद अहमद अली खान को स्थानांतरित कर दिया जो रजा अली खान का बेटा होने के कारण उनका भतीजा था। इसे पहली बिक्री कहा जाएगा।

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

6. एक अपील में रिमांड के बाद, जब मुकदमा लंबित था, गांव में चकबंदी की कार्यवाही शुरू हुई। कानून के तहत, मुकदमे को रद्द कर दिया जाना था। वाद को समाप्त कर दिया गया था। श्री कासिम अली खान ने अन्य पुत्रों, अर्थात्, उनके भाइयों के नामों को हटाने की मांग करते हुए आपत्ति दायर की। यह इस आधार पर किया गया था कि संपत्तियां वक्फ संपत्तियां थीं। चकबंदी अधिकारी ने आपत्ति को स्वीकार कर लिया। उन्होंने निर्देश दिया कि वक्फ की प्रविष्टि राजस्व रिकॉर्ड में की जाए। यह उनका तर्क था कि वक्फ के निर्माण पर, संपत्ति सर्वशक्तिमान में निहित हो गई और पहली बिक्री निष्प्रभावी हो गई। श्री कासिम अली खान और श्री रजा अली खान द्वारा दायर अपील बंदोबस्त अधिकारी द्वारा खारिज कर दी गई। उनके द्वारा दायर पुनरीक्षण भी आदेश दिनांकित 29.01.1969 द्वारा खारिज कर दिया गया। हालांकि, ऐसा प्रतीत होता है कि उप निदेशक, चकबंदी के आदेश के तहत संबंध में बहाली की मांग करने वाला एक आवेदन दायर किया गया था। उसे 02.03.1972 को खारिज कर दिया गया था। हालांकि, बहाली के लिए एक और आवेदन दायर किया गया था। उक्त बहाली आवेदन में यह कहा गया है कि, 13.02.1974 को तीन भाइयों, अर्थात्, कासिम अली खान, कासिम अली खान और रजा अली खान के बीच एक समझौता किया गया था। समझौता इस आधार पर हुआ कि वक्फ एक कागजी लेनदेन था। आगे यह आधार था कि वक्फ पर कभी कार्रवाई नहीं की गई और आगे कहा गया कि भूखंडों के भूमिधर कासिम अली खान, रजा अली खान और मोहम्मद अहमद अली खान (अंतिम बाहरी) एक तिहाई के हिस्सेदार थे। उप जिलाधिकारी चकबन्दी ने समझौता स्वीकार कर दिनांक 29.01.1969 के मेरिट पर हुए आदेश को रद्द करते हुए समझौते के आधार पर पुनरीक्षण का निस्तारण कर दिया। उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम, 1960 (एतश्मिनपश्चात संक्षेप में '1960 अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 49 ए के अर्थ में वक्फ बोर्ड से अनुमति नहीं ली गई। शिया

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

वक्फ बोर्ड पक्षकार नहीं था। हम यह भी पाते हैं कि 02.03.1972 दिनांकित आदेश को अपास्त कर दिया गया था। श्री कासिम अली खान द्वारा 26.09.1974 को समझौते के आधार पर एक और बिक्री विलेख निष्पादित किया, जो उनके भतीजे, श्री सैयद मोहम्मद अली खान, जो श्री रजा अली खान के एक अन्य पुत्र थे, के पक्ष में अपना एक तिहाई हिस्सा देने के लिए किया गया था जिसे एतश्मिनपश्चात द्वितीय बिक्री के रूप में संदर्भित किया गया। श्री सैयद शुजात अली खान, जो कासिम अली खान के पुत्र थे, ने रिट याचिका (सी) संख्या 5874 वर्ष 1974 दायर की, जिसमें डिप्टी निदेशक, चकबंदी द्वारा पारित 12.09.1974 के आदेश को चुनौती दी गई थी। 01.05.1988 को, ऐसा प्रतीत होता है कि श्री कासिम अली खान ने मुतवल्ली के पद से इस्तीफा दे दिया। अपीलकर्ता का पक्ष यह है कि श्री सुजात अली खान मुतवल्ली बन गए। श्री सुजात अली खान द्वारा दायर रिट याचिका वापस ले ली गई। इसके बाद, श्री सज्जाद अली खान, जो श्री कासिम अली खान के एक अन्य पुत्र थे और जिन्होंने वक्फ के लाभार्थी के रूप में दावा किया था, ने उ.प्र. शिया वक्फ बोर्ड के समक्ष एक परिवाद दायर किया। उन्होंने अपने पिता श्री कासिम अली खान और अपने चाचा, श्री कासिम अली खान द्वारा वक्फ संपत्ति के हस्तांतरण पर सवाल उठाया। उन्होंने रिट याचिका (सी) संख्या 5874 वर्ष 1974 को वापस लेने के अलावा उप निदेशक, चकबन्दी के समक्ष उनके द्वारा किए गए समझौते को भी संदेह के घेरे में लाने का प्रयास किया। वक्फ बोर्ड बोर्ड के नियंत्रक ने आदेश दिनांकित 16.07.1997 पारित किया। उक्त आदेश द्वारा, उन्होंने अधिनियम की धारा 52 (1) को लागू किया और कलेक्टर को अनधिकृत कब्जेदारों श्री सैयद मोहम्मद अहमद अली खान और श्री मोहम्मद अली खान, जो श्री रजा अली खान के पुत्र थे, से विवादित भूमि का कब्जा वापस लेकर देने का निर्देश दिया। वे अपील में पहले उत्तरदाता हैं और उन्हें इस तरह संदर्भित किया गया है। इसी पर कलेक्टर

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

ने दिनांक 31.12.1997 का आदेश पारित किया, जिसमें प्रतिवादियों को तीस दिनों के भीतर संपत्ति का कब्जा बोर्ड को सौंपने का निर्देश दिया गया। अपील में इस आदेश को पहले प्रतिवादियों अर्थात् कथित अनधिकृत कब्जेदारों द्वारा अपर जिला जज, बुलंदशहर के समक्ष चुनौती दी गई। उक्त अपीलों को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा स्वीकार किया गया। अपीलकर्ता ने रिट याचिका (सी) संख्या 23414 वर्ष 1998 दायर किया, जिसमें कहा गया था कि क्षेत्राधिकार वक्फ न्यायाधिकरण के पास था न कि अपर जिला न्यायाधीश के पास। इस तर्क को उच्च न्यायालय का समर्थन मिला और यह पाया गया कि अपर जिला न्यायाधीश के पास क्षेत्राधिकार नहीं था। अपर जिला न्यायाधीश के आदेश को अपास्त कर दिया गया। इसके बाद, प्रथम प्रतिवादी ने वक्फ न्यायाधिकरण के समक्ष अपील संख्या 2 वर्ष 2002 और अपील संख्या 3 वर्ष 2002 दायर की। आदेश दिनांकित 28.03.2003 द्वारा, वक्फ न्यायाधिकरण ने अपील की अनुमति दी और कलेक्टर के आदेश को अपास्त कर दिया गया। उक्त आदेश की ही, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश द्वारा पुष्टि की गई है जिसके द्वारा, अपीलकर्ता द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिकाएं खारिज की गईं।

वक्फ न्यायाधिकरण के निष्कर्ष

7.

1. अधिनियम की धारा 52 (1) के तहत, बोर्ड को जांच करने के बाद पहले निर्धारित तरीके से संतुष्ट होना था कि संपत्ति वक्फ रजिस्टर में दर्ज है और आगे यह कि बोर्ड की पूर्व अनुमति के बिना संपत्ति को अलग कर दिया गया था। इसके बाद कब्जा वापस लेने के लिए मामला कलेक्टर के पास भेजा जाना चाहिए।

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

ii. रिकॉर्ड और अपीलकर्ता द्वारा दायर एक सत्य प्रति (कागजात संख्या 42 सी और 53 सी2) का अवलोकन करने के बाद, यह पाया गया कि आदेश में यह उल्लेख नहीं किया गया था कि बोर्ड ने कोई जांच की थी।

iii. जांच करने के बाद बोर्ड ने स्वयं को संतुष्ट नहीं किया। यह निष्कर्ष बोर्ड से मांगे गए रिकॉर्ड में कोई सबूत नहीं होने के आधार पर दर्ज किया गया था।

iv. रिकॉर्ड में शामिल एक वरिष्ठ वक्फ इंस्पेक्टर की रिपोर्ट पर विचार किया गया और यह पाया गया कि वरिष्ठ वक्फ इंस्पेक्टर ने वास्तव में यह नहीं देखा था कि संपत्ति वक्फ रजिस्टर में दर्ज की गई थी या नहीं। नियंत्रक ने अधिनियम की धारा 52(1) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार स्वयं को संतुष्ट नहीं किया था।

v. अपनाई गई प्रक्रिया अवैध थी। अधिनियम के तहत नियंत्रक के रूप में कोई अधिकारी नहीं जाना जाता है। बोर्ड द्वारा धारा 52 (1) के तहत शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। यह स्थापित करने के लिए कोई अधिसूचना प्रस्तुत नहीं की गई थी कि बोर्ड ने नियंत्रक के रूप में किसी अधिकारी को अपनी शक्तियाँ हस्तांतरित की। नियंत्रक द्वारा पारित आदेश अधिकारिता रहित था।

vi. केवल सात दिनों की अवधि दी गई थी, जो कि अवैध है।

vii. वक्फ बोर्ड के समक्ष अपीलकर्ता द्वारा दायर याचिका में प्रतिवादियों के कब्जे को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया था। आगे यह भी स्वीकार किया गया था कि प्रतिवादी संपत्ति का उपयोग अपने हित के लिए और अपनी निजी संपत्ति के रूप में कर रहे थे। प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से प्रतिवादी मालिक बन गए थे। उ.प्र. अधिनियम की धारा 49 ए और अधिनियम की धारा 51 के अपवाद थे। दोनों अधिनियम वक्फ के विषय पर विशेष अधिनियम थे। ऐसा कोई निरपेक्ष नियम नहीं

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

था कि किसी संपत्ति को स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर किसी व्यक्ति को नए अधिकार प्राप्त हो गए हों।

उच्च न्यायालय के निष्कर्ष

8.

i. अपीलकर्ता के इस तर्क में मेरिट है कि उपनिदेशक, चकबन्दी के सामने किया गया समझौता कपटपूर्ण होने के कारण वक्फ को पराजित नहीं कर सका। एक बार वक्फ, हमेशा के लिए वक्फ होता है।

ii. वक्फ बोर्ड की अनुपस्थिति में उपनिदेशक, चकबन्दी द्वारा पारित समझौता अधिनियम 1960 की धारा 69 के आलोक में पारित आदेश अवैध था।

iii. 29.06.1974 को श्री कासिम अली खान द्वारा निष्पादित बिक्री (दूसरी बिक्री) इस कारण से भी अवैध थी कि 1960 उ.प्र. अधिनियम की धारा 49 ए के तहत वक्फ बोर्ड की कोई अनुमति नहीं ली गई थी। समान रूप से, श्री कासिम अली खान द्वारा वर्ष 1960 में निष्पादित बिक्री (पहली बिक्री), जो एक लाभार्थी थे, जिन्हें वक्फ संपत्ति बेचने का कोई अधिकार नहीं था, शून्य था।

iv. श्री सैयद मोहम्मद अहमद अली खान और श्री सैयद मोहम्मद अली खान वक्फ अल-अल-औलाद में लाभार्थी थे। अपीलकर्ता के इस तर्क को खारिज करते हुए कि एक लाभार्थी को वक्फ संपत्ति पर प्रतिकूल कब्जे से स्वत्व प्राप्त नहीं होता, यह पाया गया कि प्रतिकूल कब्जे से स्वत्व प्राप्त किया जा सकता है।

v. श्री मोहम्मद इस्माइल फारुकी बनाम भारत संघ एवं अन्य¹ और मस्जिद शाहिद गंज के रूप में जानी जाने वाली मस्जिद, एवं अन्य बनाम शिरोमणि गुरुद्वारा

1 AIR 1995 SC 605

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

प्रबंधक समिति, अमृतसर एवं अन्य² के मामलों का अवलंब लेते हुए यह पाया गया कि प्रतिकूल कब्जे से वक्फ संपत्ति पर स्वत्व प्राप्त किया जा सकता है।

vi. न्यासी संबंध में कोई व्यक्ति या जिसमें किसी ट्रस्ट की संपत्ति निहित हो, ट्रस्ट की संपत्ति पर प्रतिकूल कब्जे से स्वत्व का दावा नहीं कर सकता। उक्त सिद्धान्त के आधार पर मुतवल्ली वक्फ पर प्रतिकूल कब्जे से स्वत्व का दावा नहीं कर सकता। संपत्ति [देखें फकीर मो. शाह बनाम काजी फसीहुद्दीन अंसारी एवं अन्य³]। यह कि एक सह मालिक भी ट्रस्ट संपत्ति पर प्रतिकूल कब्जे से स्वत्व प्राप्त नहीं कर सकता है, विधि में सुस्थापित है।

vii. एक लाभार्थी सह-स्वामी नहीं होता है और, इसलिए, यह सिद्धान्त कि एक सह-स्वामी दूसरे सह-स्वामी के हिस्से पर प्रतिकूल कब्जे से अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता, एक लाभार्थी पर लागू नहीं होता। लाभार्थी के पास ट्रस्ट में संपत्ति नहीं थी।

viii. "वक्फ के हर मामले में, चाहे सार्वजनिक हो या निजी, संपत्ति ईश्वर में निहित होती है या तत्समय प्रवृत्त एक संस्था या आर्थिक नींव के रूप में वक्फ में ही।" उच्च न्यायालय ने उपरोक्त दृष्टिकोण से समर्थन प्राप्त किया जो पूर्ण पीठ द्वारा मोअत्तर रजा एवं अन्य बनाम संयुक्त निदेशक चकबंदी, उ.प्र. कैप बरेली व अन्य⁴ के मामले में रिपोर्ट किया गया था।

ix. लिमिटेशन एक्ट, 1963 के अनुच्छेद 96 में अन्य बातों के साथ-साथ, मूल्यवान प्रतिफल के लिए पिछले प्रबंधक द्वारा हस्तांतरित कब्जे को पुनर्प्राप्त

2 AIR 1940 PC 116

3 AIR 1956 SC 713

4 AIR 1970 Allahabad 509

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

करने के लिए एक मुस्लिम धार्मिक या धर्मार्थ संस्था के प्रबंधक द्वारा एक मुकदमे के लिए बारह वर्ष की अवधि का उपबंध किया गया है। श्री कासिम अली खान द्वारा निष्पादित बिक्री (पहली बिक्री) इसके दायरे में नहीं आएगी क्योंकि वह मुतवल्ली/मैनेजर नहीं थे।

x. श्री कासिम अली खान, जिन्हें मुतवल्ली के रूप में नोट किया गया था, द्वारा 1974 में निष्पादित बिक्री विलेख के संबंध में, न्यायालय सीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 65 और 96 के परस्पर प्रभाव पर विचार किया। यह पाया गया कि अनुच्छेद 96 एक शून्य हस्तांतरण के मामले में लागू नहीं होगा। एक वैधानिक आवश्यकता के उल्लंघन के कारण एक हस्तांतरण के शून्य होने के मामले में, हस्तांतरिती का प्रतिकूल कब्जा हस्तांतरण की तारीख से शुरू होगा। यदि कब्जे की प्राप्ति के लिए मुकदमा अनुच्छेद 65 के तहत बारह वर्ष की अवधि के भीतर दायर नहीं किया गया था, बंदोबस्ती संपत्ति की प्राप्ति का प्रबंधक का अधिकार परिसीमा अधिनियम की धारा 27 के तहत समाप्त हो जाएंगे।

xi. अनुच्छेद 96 की सही व्याख्या यह है कि इसके दायरे को कब्जे की प्राप्ति के लिए ऐसे मुकदमों तक सीमित रखा जाए, जहां परिसीमा अधिनियम की धारा 27 के तहत कब्जा वापस लेने का अधिकार खो नहीं गया था। दूसरे शब्दों में, यह पाया गया है कि अनुच्छेद 96 केवल शून्यकरणीय हस्तान्तरण के संबंध में उपयोगी होगा।

xii. अधिकरण का यह निष्कर्ष सही पाया गया कि उत्तरदाताओं ने प्रतिकूल कब्जे से मालिकाना हक हासिल किया था। वक्फ अधिनियम, 1954 की धारा 66 जी पर आधारित विवाद को खारिज कर दिया गया था, हालांकि यह तीस साल की अवधि के लिए प्रदान किया गया था। यह था इस आधार पर कि उक्त अधिनियम उत्तर प्रदेश में कभी भी लागू नहीं किया गया था।

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

xiii. अधिनियम की धारा 107, जिसमें परिसीमा अधिनियम शामिल नहीं है, अपीलकर्ता के लिए बहुत कम उपयोगी पाई गई। प्रतिकूल कब्जे वाला व्यक्ति मुतवल्ली के माध्यम से दावा नहीं करता है। अधिनियम की धारा 107 को लागू करके प्रतिकूल कब्जे द्वारा प्रतिवादीगण द्वारा अर्जित अधिकार खत्म नहीं हो सकता।

xiv. ट्रिब्यूनल द्वारा व्यक्त किया गया विचार कि वक्फ बोर्ड जांच करने के लिए बाध्य था और ऐसी जांच नहीं की गई थी, गलत पाया गया था। अपीलकर्ता का यह तर्क कि वक्फ पंजीकृत था, पर विवाद नहीं किया गया है, और यह भी विवादित नहीं था कि बिक्री के लिए कोई पूर्व मंजूरी नहीं थी, में मेरिट पायी गयी।

xv. यह नोट किया गया कि इंस्पेक्टर की रिपोर्ट में, यह कहा गया है कि वक्फ को वक्फ संख्या 1456 के रूप में पंजीकृत किया गया था, जिस उक्ति को गलत स्थापित नहीं की गयी। आगे यह पाया गया कि प्रतिवादीगण ने ऐसा कोई पक्ष नहीं रखा कि वक्फ वक्फ के रजिस्टर में पंजीकृत नहीं था। इसलिए, नियंत्रक के आदेश की आवश्यकता नहीं थी, यह पाया गया, धारा 52 के तहत कोई जांच नहीं होने के आधार पर इसे रद्द कर दिया गया। यह भी पाया गया कि इसे इस तरह से रद्द नहीं किया जा सकता था इस आधार पर कि विवेक का प्रयोग नहीं किया गया था।

xvi. खिल्ली राम बनाम राजस्थान राज्य⁵ में रिपोर्ट किए गए निर्णय का प्रभाव यह पाया गया कि कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अपील में वक्फ रजिस्टर में प्रविष्टि पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। आदेश के खिलाफ अपील अधिनियम के तहत कलेक्टर न्यायाधिकरण के समक्ष होता है। न्यायाधिकरण के पास व्यापक शक्तियाँ हैं और यह प्रश्न में जा सकता है। न्यायाधिकरण बोर्ड द्वारा

⁵ (1985) 1 SCC 28

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

जारी किये गए अनुरोध आदेश की वैधता पर विचार कर सकता है। यह विचार अमीना खातून बनाम तृतीय अपर जिला जज फर्रुखाबाद और अन्य⁶ के मामले में एकल न्यायाधीश द्वारा अपने निर्णय में व्यक्त किया गया है। उच्च न्यायालय उक्त विचार से सहमत था।

xvii. ट्रिब्यूनल द्वारा इस आधार पर नोटिस को दोषपूर्ण पाया जाना त्रुटिपूर्ण था कि तीस दिनों का नोटिस नहीं दिया गया था। उच्च न्यायालय ने इसे एक गलती माना और कहा कि कोई पूर्वाग्रह नहीं हुआ क्योंकि तीस दिनों की अवधि की समाप्ति से पहले उनके निष्कासन के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया था। ।

xviii. प्रतिवादियों का यह तर्क कि वक्फ के वरिष्ठ निरीक्षक द्वारा दी गई रिपोर्ट एक पक्षीय रिपोर्ट थी और उन्हें कोई अवसर नहीं दिया गया था, तथ्यात्मक रूप से सही पाया गया था। हालांकि, यह पाया गया कि नियंत्रक ने पाया था कि विचाराधीन संपत्ति वक्फ संपत्ति थी, वक्फ पंजीकृत था और अंत में, अनुमति के अभाव में स्थानांतरण अमान्य था। यह विनिर्दिष्ट रूप से पाया गया कि मुद्दे से संबंधित तथ्यों पर कोई विवाद नहीं है। प्रतिवादीगण, विशेष रूप से ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए पूर्ण अवसर को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से जब यह तर्क नहीं दिया गया कि वक्फ पंजीकृत नहीं था या संपत्ति वक्फ संपत्ति नहीं थी या हस्तांतरण से पहले अनुमति ली गई थी, के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं है।

xix. हालांकि, यह पाया गया था कि इस निष्कर्ष के मद्देनजर कि प्रतिवादियों ने प्रतिकूल कब्जे से मालिकाना हक हासिल किया था, पुनरीक्षण याचिकाओं में कोई मेरिट नहीं थी और तदनुसार, उन्हें खारिज कर दिया गया था।

अपीलकर्ता की दलीलें

6 1987 All LJ 1282

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

9.

- i. अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री सलमान खुर्शीद ने तर्क दिया कि परिसीमा अधिनियम का अनुच्छेद 96 लागू होता है। परिसीमा की अवधि 1996 1996 से या उस तारीख से शुरू होगी, जब अपीलकर्ता श्री सज्जाद अली खान को मुतवल्ली नियुक्त किया गया था। चूंकि 01.05.1988, जब श्री कासिम अली खान ने इस्तीफा दिया था या वर्तमान मुतवल्ली श्री सज्जाद अली खान की नियुक्ति की तिथि से बारह वर्ष समाप्त नहीं हुए थे। इसलिए, श्री सैयद मोहम्मद अहमद अली खान प्रतिकूल कब्जे से मालिकाना हक प्राप्त नहीं कर सकते।
- ii. परिसीमा अधिनियम का अनुच्छेद 65 लागू नहीं हुआ। श्री सैयद अहमद अली खान का दावा 13.02.1974 के समझौते पर आधारित था। यह 14.10.1960 के बिक्री विलेख पर आधारित नहीं था। उक्त बिक्री विलेख के तहत अधिकार, यदि कोई हो, चकबन्दी की कार्यवाही के दौरान और तीनों चकबन्दी न्यायालयों के निर्णयों के दौरान उनके द्वारा कोई आपत्ति नहीं किये जाने को देखते हुए, निराकृत हो गया।
- iii. श्री सैयद मोहम्मद अली खान के प्रतिकूल कब्जे के दावे के संबंध में, यह तर्क दिया गया है कि अनुच्छेद 65 एक सामान्य अनुच्छेद था और अनुच्छेद 96 लागू होगा। अपीलकर्ता को मुतवल्ली नियुक्त किया गया था। अवधि तब शुरू होगी, जब उसे इस रूप में नियुक्त किया गया या 1996 में उस तिथि से जब उनके द्वारा परिवाद दायर किया गया था।
- iv. उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकालने में गलती की कि वक्फ का अधिकार परिसीमन अधिनियम की धारा 27 के आधार पर समाप्त हो गया। जैसा कि कब्जे के लिए मुकदमा पहले के मुतवल्ली से हस्तांतरिती के खिलाफ था, कब्जा पहले

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

की परिसीमा सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 134 बी के तहत मृत्यु की तारीख या पहले के मुतवल्ली के इस्तीफे से, बारह वर्ष की समाप्ति पर, जैसा कि अनुच्छेद 96 में उपबंध किया गया है, से प्रतिकूल हो जाएगा न कि बिक्री विलेख की तारीख से।

v. अपीलकर्ता ने आगे तर्क दिया है कि प्रतिवादी लाभार्थी होने के नाते, वक्फ संपत्ति पर प्रतिकूल कब्जे से, मालिकाना हक प्राप्त नहीं कर सकते।

vi. निम्नलिखित निर्णयों का अवलंब लिया गया था:

a. छेदी लाल मिश्रा (मृतक) द्वारा विधिक प्रतिनिधि बनाम सिविल जज, लखनऊ एवं अन्य⁷ ;

b. के.एस. विश्वम अय्यर (मृतक) द्वारा विधिक प्रतिनिधि बनाम राज्य वक्फ बोर्ड, मद्रास⁸; और

c. वली मोहम्मद (मृतक) द्वारा विधिक प्रतिनिधि बनाम रहमत बी (श्रीमती) एवं अन्य⁹।

10. अपील में प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री पी.एस. पटवालिया ने निम्नलिखित तर्क दिया है:

कोई वैध वक्फ नहीं बनाया गया है क्योंकि वक्फ ने उस पर कभी कार्रवाई नहीं की। उसने शिया मुसलमानों से संबंधित मुस्लिम कानून के तहत यथा आवश्यक संपत्ति से खुद को कभी अलग नहीं किया। कानून के तहत, यह अनिवार्य है कि कब्जे के चरित्र में बदलाव होना चाहिए। वकीफ

⁷ (2007) 4 SCC 632

⁸ 1994 Suppl. (2) SCC 109

⁹ AIR 1999 SC 1136

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

द्वारा नामांतरण रिकॉर्ड में कोई बदलाव नहीं किया गया। संपत्ति 16.12.1958 को उनकी मृत्यु तक व्यक्ति के नाम पर रही। तत्पश्चात संपत्ति को उनके तीन बेटों के नाम पर अंतरित कर दिया गया। वक्फ दिनांक 26.07.1934 के उद्देश्य का अवलंब लिया गया है। इसमें संकेत दिया गया है:

"अन्य बातों के साथ वक्फ का उद्देश्य"

अपने पूर्वजों के नाम को कायम रखने के उद्देश्य से और मेरी संतानों और उनकी संतानों और परिवार और उनकी संतानों के रिश्तेदारों और उनकी अनुपस्थिति में शिया गरीब, दरिद्र, दुखी और सैयदों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से- मोहम्मडन कानून के तहत इस उद्देश्य के लिए, 1913 के अधिनियम 6 के अनुसार, मैंने एक औपचारिक कथन (सिघा) द्वारा शरिया के अनुसार एतद्द्वारा अपनी संपत्ति से बाहर करते हुए 'वक्फुल औलाद (संतान के लिए ट्रस्ट) विलेख लिखकर निम्नलिखित संपत्ति को वक्फ (ट्रस्ट) में देता हूं,.....

"

वक्फ विलेख का खंड ई अन्य बातों के साथ उपबंध करता है:

"ई. भगवान न करे कि मेरी पीढ़ी पूरी तरह से नष्ट हो जाए और वहां कोई न बचे और न ही मेरी पत्नी पाकीजा बेगम या कोई अन्य पत्नी जीवित रहे, तो ऐसी स्थिति में दान की गई संपत्ति से होने वाली आय, जिसका प्रबंध समिति के सदस्य करेंगे सुविधा संकलन के शीर्ष A में धर्मार्थ मामलों के लिए खर्च किया जाना चाहिए।"

11. यह आगे तर्क दिया गया है कि सौ बीघे के एक छोटे खंड को छोड़कर, जो वर्तमान मामले की विषय वस्तु है, सभी संपत्ति बेची जा चुकी है। वास्तव में,

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

वकीफ ने स्वयं किसी श्री मंजूर हसन को एक हिस्सा बेच दिया। लगभग 4272 बीघे अकबर अली खान के बेटों द्वारा बेचे गए हैं। न तो अपीलकर्ता और न ही वक्फ बोर्ड ने आपत्ति की। वक्फ विलेख में इस्तेमाल की जा रही वक्फ संपत्ति की आय बकाया ऋण चुकाने के लिए परिकल्पित है। इसलिए, यह वैध वक्फ नहीं था। वक्फ 24.07.1934 को बनाया गया था, उस समय, मुसलमान वक्फ वैधीकरण अधिनियम, 1913 लागू था। अधिनियम में वक्फ के पंजीकरण का प्रावधान नहीं था। इसके बाद ही, मुसलमान वक्फ अधिनियम, 1923 को अधिनियमित किया गया था। इसके तहत, धारा 2 (ई) के आधार पर, वक्फ अल-औलाद को 1923 अधिनियम के संचालन से बाहर रखा गया था। इसके आगे, 1930 में, मुसलमान वक्फ वैधीकरण अधिनियम, 1930 अधिनियमित किया गया था, जिसने केवल यह घोषित किया कि 1913 अधिनियम, 1913 अधिनियम के प्रारंभ से पहले बनाए गए वक्फ पर लागू होता है। इसके बाद ही उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम, 1936 (एतश्मिनपश्चात '1936 अधिनियम' के रूप में संदर्भित) और 1960 का अधिनियम अधिनियमित किया गया। न तो 1936 और न ही 1960 के अधिनियम तथ्यों पर लागू होते हैं।

इसलिए, यह तर्क दिया गया है कि अपीलकर्ता का यह तर्क नहीं हो सकता कि कथित वक्फ 1936 के अधिनियम या 1960 के अधिनियम के तहत दर्ज किया गया था। वक्फ का उद्देश्य संतानों और उनकी संतानों को और उनकी अनुपस्थिति में शिया गरीबों को लाभान्वित करना है। 1936 का अधिनियम लागू नहीं हुआ था और 1936 के अधिनियम के तहत वक्फ को पंजीकृत नहीं किया जा सकता था। 26.07.1934 के वक्फ विलेख का कोई धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्य नहीं है। फजलुल रब्बी प्रधान बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य¹⁰ के मामले में इस न्यायालय के फैसले का अवलंब लिया गया है। वक्फ पंजीकृत न होने के

10 1965 3 SCR 307 / AIR 1965 SC 1722

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

कारण, अधिनियम के तहत सारांश प्रक्रिया प्रयोज्य नहीं थी। यह भी शिकायत की गई है कि कथित पंजीकरण के संबंध में अपीलकर्ताओं के अलग-अलग संस्करण हैं। एक ओर, यह तर्क दिया गया है कि पंजीकरण वास्तव में 1934 में किया गया था, उस समय 1923 का अधिनियम लागू था। उक्त अधिनियम में, विशेष रूप से वक्फ-अलल-औलाद को इसके दायरे से बाहर करने के अलावा पंजीकरण से संबंधित किसी भी प्रावधान का उपबंध नहीं था। सुनवाई के दौरान आगे यह बताया गया है कि यह तर्क दिया गया है कि 1936 एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन कराया गया था। विशिष्ट अपवर्जन के मद्देनजर, धारा 2 (2) (i) के अनुसार, यह लागू नहीं होता है क्योंकि पूरी आय परिवार के सदस्यों के लाभ के लिए जा रही थी। 1936 के अधिनियम, धारा 38 में के तहत निर्धारित किसी भी दर पर एक प्रक्रिया है। उसी का पालन नहीं किया गया है। तीसरा संस्करण, यह बताया गया है कि वक्फ 1960 अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया था। नियंत्रक की एक रिपोर्ट, जिस पर पहली बार इस न्यायालय में अवलंब लिया गया था और जिस पर ट्रिब्यूनल ने विश्वास नहीं किया था, आधार नहीं हो सकती। फिर भी, क्योंकि पूरी आय वकीफ के वंशजों को समर्पित थी, जो दायरे से बाहर थी, 1960 अधिनियम के अनुसार, दावा निराधार था। यहां फिर से, धारा 29 में पंजीकरण के लिए प्रक्रिया का उपबंध था। उसी के अनुरूप नहीं होने के कारण, यह नहीं कहा जा सकता है कि वक्फ 1960 अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया था। 1960 के अधिनियम के लागू न होने के कारण, धारा 69 में अधिनियमित वक्फ से संबंधित मुकदमे या कार्यवाही के समझौते पर रोक लागू नहीं थी। धारा 45 ख में वर्णित वक्फ संपत्तियों की प्राप्ति के लिए सारांश प्रक्रिया उपलब्ध नहीं थी।

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

वक्फ के पंजीकरण को स्थापित करने के लिए कथित तौर पर वक्फ के रजिस्टर के उद्धरण पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है जिसे प्रतिवादी संख्या 4-कलेक्टर द्वारा पहली बार इस न्यायालय के समक्ष प्रत्युत्तर कथन करने में प्रस्तुत किया गया था। पंजीकरण प्रमाणन की तिथि 08.07.2008 है, जो उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने के बाद थी। यहां फिर से, अधिनियम की धारा 36 के तहत प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। अनिवार्य रूप से निर्दिष्ट किए जाने वाले विवरण गायब थे। वैध पंजीकरण की अनुपस्थिति में, अधिनियम की धारा 52 में उपबंधित सारांश प्रक्रिया अपीलकर्ताओं के लिए उपलब्ध नहीं थी। अपीलकर्ताओं को 22 साल की अवधि के बाद, 1974 के समझौते को चुनौती देने से रोक दिया गया है। समझौते के पक्षकारों ने उसी पर कार्रवाई की। दूसरा बिक्री हुई। अंतरणकर्ता का पुत्र होने के कारण अपीलकर्ता को रोक दिया गया। सुजात अली खान द्वारा दायर याचिका का खारिज किये जाने पर बल नहीं दिया गया, इस कारण आदेश दिनांकित 12.09.1974 अंतिम हो गया। प्रतिवादीगण के पास सतत, निर्बाध कब्जा था। लिमिटेशन एक्ट अधिनियम के प्रभाव में आने तक, मोहम्मडन कानून के तहत वक्फ संपत्तियों पर लागू था, जिसके तहत, धारा 107 विशेष रूप से लिमिटेशन एक्ट, 1963 की प्रयोज्यता पर रोक लगाती थी। 1940 XXI ILR 493 में प्रिवी काउंसिल के निर्णय पर अवलंब लिया गया। इसके अलावा, डॉ. एम. इस्माइल फारुकी एवं अन्य बनाम भारत संघ¹¹ में इस न्यायालय के निर्णय से समर्थन प्राप्त किया गया है। परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 107 अपनी प्रयोज्यता में अग्रगामी थी। हमारा ध्यान टी. कालियामूर्ति (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय की ओर आकर्षित किया गया है। प्रतिवादियों के पास पहले बिक्री विलेख के बाद से दो-तिहाई संपत्ति का कब्जा है और शेष एक

¹¹ (1994) 6 SCC 360

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

तिहाई 1974 में उनके कब्जे में आया। इस तरह के कब्जे को स्थापित करने वाले दस्तावेजी साक्ष्य में निम्नलिखित शामिल हैं:

- i. नियंत्रक, वक्फ बोर्ड का आदेश दिनांकित 16.07.1997;
- ii. बिक्री विलेख दिनांकित 26.09.1974;
- iii. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुलंदशहर के समक्ष प्रतिवादी द्वारा दायर अपील (संख्या 4 वर्ष 1998) में अभिकथन;
- iv. जिला न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश दिनांकित 30.05.1998;
- v. वक्फ अपील संख्या 3 वर्ष 2002;
- vi. न्यायाधिकरण के आदेश के निष्कर्ष;
- vii. आक्षेपित निर्णय में अपीलकर्ता द्वारा प्रतिवादियों के कब्जे की स्वीकारोक्ति और, अंत में,
- viii. अपीलकर्ता द्वारा जमा की गई तारीखों की सूची में पर अवलंब लिया गया है, जो इंगित करता है कि कलेक्टर का आदेश कब्जे की प्राप्ति के लिए था।

12. इस प्रकार, यह तर्क दिया गया है कि प्रतिवादीगण के पास 1960 के बाद से दो-तिहाई का कब्जा है और 1974 के बाद से शेष एक-तिहाई और अधिनियम के लागू होने से पहले प्रतिवादीगण के अधिकार उत्पन्न हुए। 1974 से गिनती करने पर भी प्रतिवादीगण का स्वत्व 1986 में पूरा हो गया अर्थात् 1974 से 12 साल बाद। इस प्रकार, परिसीमा अधिनियम, 1963 वास्तव में लागू होगा क्योंकि विरोधी कब्जे के कारण अधिनियम की धारा 107 के लागू होने से पहले स्वत्व परिपक्व हो गया था।

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

13. इसके बाद यह बताया गया है कि मुतवल्ली की नियुक्ति से परिसीमा की नए सिरे से शुरुआत नहीं हुई। सैयद यूसुफ यार खान एवं अन्य बनाम सैयद मोहम्मद यार खान एवं अन्य¹² के मामले में इस न्यायालय का निर्णय उक्त पक्ष का खंडन करने लिए रखा गया। उच्च न्यायालय ने वर्तमान मामले में परिसीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 65 को ठीक ही लागू किया था। अपील में पहला प्रतिवादी लाभार्थी नहीं हैं, यह आगे बताया गया है कि किसी वैध वक्फ की स्थापना नहीं हुई। यह सुझाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि उक्त वक्फ कोई आय उत्पन्न कर रहा था जिसे लाभार्थियों के बीच वितरित किया जा रहा था। इसका मतलब था कि मूल वाकीफ के तीन बेटे लाभार्थी नहीं थे और उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया गया था। यह भी बताया गया है कि वक्फ के लाभार्थी को प्रतिकूल कब्जे का दावा करने से रोकने के लिए कानून में कोई रोक नहीं है। रोक केवल एक मुतवल्ली पर लागू होता है। यह इस कारण से है कि मुतवल्ली की न्यासीय भूमिका होती है। यह अंतिम रूप से इंगित किया गया है, कि स्वत्व और प्रतिकूल कब्जे दोनों का अभिवचन करने का पहले प्रतिवादी के पास विकल्प है। एम. सिद्दीक (मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधि (राम जन्मभूमि मंदिर मामले) बनाम महंत सुरेश दास एवं अन्य¹³ और कर्नाटक वक्फ बोर्ड बनाम भारत सरकार एवं अन्य¹⁴ के मामलों का अवलंब लिया गया।

प्रतिवादी संख्या 2 और 4 के तर्क

14. प्रतिवादी संख्या 2 और 4 क्रमशः सहायक सर्वेक्षण आयुक्त वक्फ, बुलंदशहर और कलेक्टर, वक्फ, बुलंदशहर हैं। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस.आर. सिंह ने

¹² (1967) 2 SCR 318

¹³ (2020) 1 SCC 1

¹⁴ (2004) 10 SCC 779

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

तर्क दिया कि बोर्ड की पूर्व अनुमति के बिना अकबर अली के तीनों बेटों द्वारा दिया गया समझौता आवेदन यथा अधिनियम , 1960 में अभिकल्पित अधिनियम , 1960 की धारा 69 के दृष्टिगत, पोषणीय नहीं है। चकबन्दी उपनिदेशक के दिनांक 29.01.1969 के आदेश तथा दिनांक 02.03.1972 के आदेश को रद्द करने का आदेश अवैध था। वक्फ बोर्ड के नियंत्रक ने वक्फ बोर्ड के समक्ष शिकायत पर जांच की। उन्होंने पाया कि विवादित संपत्ति वक्फ संपत्ति थी जो इस रूप में वक्फ के रजिस्टर में पंजीकृत थी। आगे यह पाया गया कि बोर्ड की मंजूरी प्राप्त किए बिना संपत्ति को अवैध रूप से बेचा गया था। जिस पर, नियंत्रक ने कलेक्टर को कब्जा प्राप्त करने के लिए अध्याचना जारी की। उच्च न्यायालय ने ठाकुर मोहम्मद इस्माइल बनाम ठाकुर साबिर अली¹⁵ के मामले में इस न्यायालय के निर्णय का अवलंब लिया, कि वक्फ-अलल-औलाद में, संपत्ति सर्वशक्तिमान में स्थानांतरित हो गयी लेकिन फिर भी पुनरीक्षण को इस पर विचार किए बिना खारिज कर दिया कि क्या स्वत्व प्रतिकूल कब्जे से हासिल किया जा सकता है। उन्होंने इंगित किया कि उच्च न्यायालय ने इस सवाल पर विचार नहीं किया कि क्या परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 65 और 96 को अल्लाह / सर्वशक्तिमान के खिलाफ प्रयोग किया जा सकता है। उप निदेशक द्वारा चकबन्दी द्वारा पारित आदेश अधिनियम 1960 की धारा 69 के अधीन स्वीकृति से वंचित होने के कारण शून्य था। इसका परिणाम यह हुआ कि चकबन्दी प्राधिकारियों के पहले के निर्णयों को बहाल कर दिया गया, जिसमें यह माना गया कि विचाराधीन वक्फ एक वैध वक्फ था। उ.प्र. जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 की धारा 49 उसी मुद्दे पर ट्रिब्यूनल द्वारा विचार किए जाने पर रोक लगाता है, जो सिविल कोर्ट के जाल में थे। अधिनियम की धारा 51 (1) और धारा 51 (ए) के तहत दोनों बिक्री शुरू से ही शून्य थी। फिर से, ठाकुर मोहम्मद इस्माइल (उपरोक्त) और अहमद जी.एच.

15 AIR 1962 SC 1722

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

आरिफ एवं अन्य बनाम धन कर आयुक्त, कलकत्ता¹⁶ के मामलों में निर्णयों का सहारा लिया गया। लाभार्थी/मुतवल्ली को वक्फ संपत्ति को स्थानांतरित करने का कोई अधिकार नहीं था। परिसीमा अधिनियम की धारा 107 के मद्देनजर परिसीमा अधिनियम का अनुच्छेद 65 अधिनियम की कार्यवाही पर लागू नहीं होता। आगे तर्क दिया गया है कि अनुच्छेद 65 मुकदमों पर लागू होता है। यह कार्यवाही पर लागू नहीं होता है। इसलिए, परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 27 वक्फ संपत्ति पर लागू नहीं होती है जो कि सर्वशक्तिमान में निहित है। छेदी लाल मिश्रा (मृत) बनाम सिविल जज, लखनऊ व अन्य¹⁷ के मामले में इस न्यायालय के निर्णय का सहारा लिया गया। वक्फ विलेख का पैराग्राफ-34 ए, जिसमें 500/- रुपये धर्मार्थ उद्देश्यों पर खर्च करने पर विचार किया गया है और पैराग्राफ-34 ई, जो इस बात पर विचार करता है कि यदि वकीफ के सभी वंशज मर जाते हैं, तो, वक्फ का उपयोग धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए किया जाएगा, वक्फ को 'वक्फ' की परिभाषा के तहत लाया गया। एक शून्य दस्तावेज के रूप में, बिक्री विलेख और समझौता, जैसा कि मामला है, अपास्त किए जाने की आवश्यकता से रहित, दोनों अपीलों में प्रतिवादी सं. 1 को भी राज्य के खिलाफ प्रतिकूल कब्जे स्वत्व सिद्ध होना नहीं कहा जा सकता जिसके लिए अवधि 30 वर्ष है। मुकदमेबाजी 1997 में शुरू हुई, यानी की कपटपूर्ण समझौता और शून्य बिक्री विलेख की तारीख से 23 साल पहले। यह तर्क इस तथ्य पर आधारित है कि वक्फ संपत्ति का प्रबंधन अल्लाह की ओर से वक्फ बोर्ड द्वारा किया जाता है जो कानून के तहत सरकार के अधीक्षण के अधीन आता है।

विश्लेषण

16 AIR 1971 SC 1691

17 (2007) 4 SCC 632

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

15. उठाए गए तर्कों और तथ्यों के आधार पर, निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जाता है:

1. क्या वैध शिया वक्फ था और क्या वह पंजीकृत था?
2. क्या समझौता दिनांक 13.02.1974 और आदेश दिनांक 12.09.1974 है। क्या वे मान्य हैं या शून्य हैं?
3. हमारे सामने दो अपीलें, पहली दिनांक 14.10.1960 को और दूसरी 26.09.1974 में क्या पहले प्रतिवादी के पक्ष में दो बिक्री शून्य हैं?
4. क्या कार्रवाई परिसीमा द्वारा वर्जित है?
5. क्या उच्च न्यायालय यह पता लगाने में सही था कि कार्रवाई रोक दी गई थी क्योंकि यह परिसीमा अधिनियम का अनुच्छेद 96 नहीं है, जो लागू होता है लेकिन अनुच्छेद 65 है? तथ्यों में उक्त लेखों के बीच परस्पर क्रिया क्या है?
6. परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 27 का तथ्यों में क्या प्रभाव है?
7. क्या अधिनियम की धारा 107 किसी भी दर पर समय सीमा को हटाती है?

16. आक्षेपित आदेश में उच्च न्यायालय ने ट्रिब्यूनल के निष्कर्षों की पुष्टि की है कि दोनों मामलों में प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिकूल कब्जे से स्वत्व प्राप्त किया है। यह इस आधार पर है कि पहली बिक्री वर्ष 1960 में हुई थी और दूसरी बिक्री वर्ष 1974 में प्रभावी हुई थी। यह अधिनियम दिनांक 1.1.1996 से प्रभावी हुआ। आगे यह पाया गया कि अवधि दो बिक्री विलेखों की तारीखों से शुरू हुई क्योंकि बिक्री शून्य थी। आगे का निष्कर्ष यह है कि परिसीमा अधिनियम, 1963 का अनुच्छेद 96 वर्ष 1960 की पहली बिक्री पर लागू नहीं हुआ। उक्त बिक्री उस समय प्रभावी हुई जब कासिम का सबसे बड़ा भाई मुतवल्ली था। बिक्री एक ऐसे

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

व्यक्ति द्वारा की गई थी जो दूसरे शब्दों में मुतवल्ली नहीं था। इसलिए, अनुच्छेद 96 लागू नहीं हुआ। जहां तक दूसरी बिक्री का संबंध है, यह दिनांक 26.09.1974 को कासिम कासिम अली खान द्वारा अपने भतीजे को अपना एक तिहाई अधिकार देने के लिए लागू किया गया था, जो अन्य अपील में प्रथम प्रतिवादी है। उच्च न्यायालय का आगे तर्क यह है कि दूसरा बिक्री विलेख मुतवल्ली द्वारा निष्पादित किया गया था। इसके बाद अदालत ने अनुच्छेद 65 और 96 के अन्तर्गत क्षेत्र का सीमांकन किया। अदालत ने तब परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 27 को भी ध्यान में रखा। न्यायालय ने पाया कि उचित व्याख्या यह थी कि अनुच्छेद 96 को कब्जा लेने के लिए सूट तक ही सीमित रखा जाना था, जहां परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 27 के तहत कब्जा वापस लेने का अधिकार पहले ही खो नहीं गया था। दूसरे शब्दों में यह पाया गया कि अनुच्छेद 96 शून्यकरणीय स्थानान्तरण पर लागू होता है। उक्त आधार पर, यह पाया गया कि दूसरी बिक्री शून्य हस्तांतरण के मामले का प्रतिनिधित्व करती है और यह पाया गया कि अनुच्छेद 96 ने अपीलकर्ता की सहायता नहीं की। यह भी पाया गया कि प्रतिकूल कब्जे से वक्फ पूर्ण स्वत्व लाभार्थी को कोई बाधा नहीं है। एक मुतवल्ली, एक ट्रस्टी या एक सह-मालिक के मामले में निस्संदेह ऐसी बाधा मौजूद थी। उपरोक्त में से कोई लाभार्थी नहीं था। इस प्रकार, इस आधार पर कार्यवाही करते हुए कि दोनों अपीलों में प्रथम प्रतिवादी वक्फ के लाभार्थी थे और बिक्री जिसके तहत उन्होंने दावा किया था कि वे शून्य पाए गए थे, परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 65 के तहत अपेक्षित परिसीमा की अवधि बिक्री की तारीख से प्रारम्भ हुई थी। इसका आशय यह था कि जब अधिनियम का आरम्भ दिनांक 01.01.1996 को हुआ, तो स्वत्व प्रतिकूल कब्जे से पहले प्रतिवादी के पास निहित था। आगे यह पाया गया है कि अधिनियम की धारा 107 जिसके तहत परिसीमा अधिनियम अधिनियम पर लागू नहीं था, अपीलकर्ता के मामले को नहीं बचा सका।

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

17. यह उचित है कि हम परिसीमा अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों को संदर्भित करते हैं। परिसीमन अधिनियम की धारा 27 में प्रावधान है कि किसी संपत्ति पर कब्जे के लिए किसी व्यक्ति द्वारा मुकदमा दायर करने के लिए सीमित अवधि के निर्धारण पर, ऐसी संपत्ति पर उसका अधिकार समाप्त हो जाएगा। परिसीमा अधिनियम, 1963 का अनुच्छेद 65 इस प्रकार है:

"

वाद का वर्णन	परिसीमा काल	वह समय, जब से काल चलना आरम्भ होता है
65. हक के आधार पर स्थावर सम्पत्ति या उसमें के किसी हित के कब्जे के लिए।	बारह वर्ष	जब प्रतिवादी का कब्जा वादी के प्रतिकूल हो जाता है।
स्पष्टीकरण —इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए— (क) जहां कि वाद शेषभोगी, या (भू-स्वामी से भिन्न) उत्तरभोगी, या वसीयतदार द्वारा है, वहां प्रतिवादी का कब्जा केवल तब प्रतिकूल हो गया समझा जाएगा जबकि, यथास्थिति, शेषभोगी, उत्तरभोगी या वसीयतदार को सम्पदा में कब्जे का हक उद्भूत होता है; (ख) जहां कि दावा हिन्दू या मुस्लिम नारी की मृत्यु पर स्थावर सम्पत्ति के कब्जे के हकदार हिन्दू या मुस्लिमद्वारा हो, वहां प्रतिवादी का कब्जा केवल तब प्रतिकूल हो गया समझा जाएगा जब उस नारी की मृत्यु होती है; (ग) जहां कि वाद किसी डिक्री के निष्पादन में हुए विक्रय के क्रेता द्वारा हो, वहां यदि निर्णीतऋणी		

उद्घोषणा
“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

विक्रयकी तारीख को बेकब्जा था, तो क्रेता उस निर्णीतऋणी का प्रतिनिधि समझा जाएगा, जो बेकब्जा था।		
---	--	--

”

18. भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1908 का अनुच्छेद 134 ख अनुच्छेद 96 तक क्षेत्र को धारण करने वाला पूर्ववर्ती प्रावधान था , जिसे वर्ष 1963 में प्रतिस्थापित किया गया था। निम्नलिखित तालिका परिसीमा अधिनियम, 1908 के अनुच्छेद 134 ख और परिसीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 96 को निर्धारित करती है:

"परिसीमा अधिनियम, 1908 का अनुच्छेद 134–बी

वाद का वर्णन	परिसीमा काल	वह समय, जब से काल चलना आरम्भ होता है
134 ख – किसी हिंदू, मुसलमान या बौद्ध धार्मिक या धर्मार्थ बंदोबस्ती के प्रबंधक द्वारा बंदोबस्ती में शामिल स्थावर संपत्ति के कब्जे को पुनर्प्राप्त करने के लिए जिसे पिछले प्रबंधक द्वारा एक मूल्यवान विचार के लिए स्थानांतरित किया गया है।	बारह वर्ष	अंतरणकर्ता की मृत्यु , इस्तीफा या निष्कासन।

”

परिसीमा अधिनियम, 1963 का अनुच्छेद 96

वाद का वर्णन	परिसीमा काल	वह समय, जब से काल चलना आरम्भ होता है
हिन्दू, मुस्लिम या बौद्ध धार्मिक या खैराती विन्यास	बारह वर्ष	अन्तरक की मृत्यु, उसके

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

के प्रबन्धक द्वारा, विन्यास में समाविष्टसजंगम या स्थावर सम्पत्ति के कब्जे के प्रत्युद्धरणके लिए जो पूर्वतन प्रबन्धक द्वारामूल्यवान प्रतिफलार्थ अन्तरित कर दी गई है ।		पद-त्याग या हटाए जाने की तारीख, याविन्यास के प्रबन्धक के रूप में वादी की नियुक्ति की तारीख जो भी पश्चात्पूर्ती हो ।
--	--	---

”

19. इस न्यायालय के टी. कालियामूर्ति और अन्य बनाम फाइव गोरी थैकल वक्फ और अन्य¹⁸ में दिए गए फैसले से दो लेखों के बीच अंतर को नोट किया गया है। जो इस प्रकार है:

"35. हमने ध्यान से दो अनुच्छेदों अर्थात् परिसीमा अधिनियम, 1963 का अनुच्छेद 96 और परिसीमा अधिनियम, 1908 का अनुच्छेद 134 बी का उल्लेख किया है, और हम पाते हैं कि वे एक दूसरे से अलग हैं जहां तक 1908 अधिनियम के तहत स्थानांतरणकर्ता की मृत्यु, त्यागपत्र या निष्कासन से 12 वर्ष चलना था, 1963 के अधिनियम के तहत 12 साल की उक्त अवधि मृत्यु, त्यागपत्र या हस्तांतरणकर्ता को हटाने की तारीख, या बंदोबस्ती के प्रबंधक के रूप में वादी की नियुक्ति की तारीख, जो भी बाद में हो, से चलनी थी।"

20. जहां तक पहली बिक्री का संबंध है, बिक्री मुतवल्ली या वक्फ के प्रबंधक द्वारा प्रभावित नहीं की गई थी। बिक्री मुतवल्ली के भाई द्वारा प्रभावित की गई थी। इसलिए, उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष सही है कि अनुच्छेद 96 अपीलकर्ता की सहायता के लिए नहीं आएंगे।

21. जहां तक दूसरी बिक्री का संबंध है, निस्संदेह, मुतवल्ली द्वारा बिक्री विलेख दिनांक 26.09.1974 द्वारा निष्पादित किया गया था। यह उसके द्वारा निष्पादित

18 (2008) 9 SCC 306

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

एक समझौता है जो दिनांक 13.02.1974 को तीन भाइयों के बीच हुआ था। जैसा कि हमने देखा है, समझौता दिनांक 12.09.1974 के आदेश के कारण उप निदेशक (चकबंदी) द्वारा पारित किया जा रहा था, जिसमें दिनांक 20.09.1969 के आदेश द्वारा संशोधन को खारिज कर दिया गया था, साथ ही पहले बहाली आवेदन दिनांक 02.03.1972 को भी खारिज कर दिया गया था। यदि उक्त बिक्री वैध पाई जाती है, तो जाहिर है, अपीलकर्ता विफल हो जाएगा। यदि दूसरी ओर, बिक्री शून्य है, तो सवाल यह होगा कि क्या बिक्री की तारीख से 12 साल बाद शुरू की गई कार्यवाही समय के भीतर हो। यदि परिसीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 96 के तहत आश्रय की मांग करते हुए, परिसीमा की अवधि मुतवल्ली के इस्तीफे की तारीख से शुरू होती है, तो 12 साल की अवधि 01.05.1988, जब कासिम अली खान, मुतवल्ली ने इस्तीफा दे दिया था, से शुरू नहीं होगी? तब, 12 साल की अवधि केवल वर्ष 2000 में समाप्त हो जाएगी। क्या यह नहीं कहा जा सकता है कि कार्रवाई वर्जित नहीं थी? यहीं पर उच्च न्यायालय ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 96 एक शून्य बिक्री पर लागू होने के लिए नहीं है। बजाय इसके यह शून्यकरणीय बिक्री पर लागू होता है।

22. इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि वक्फ संपत्ति प्रतिकूल कब्जे से स्वत्व के अधिग्रहण की विषय वस्तु हो सकती है (देखें एआईआर 1940 पीसी 116)। हालांकि एक मुतवल्ली प्रतिकूल कब्जे से वक्फ संपत्ति पर अधिकार हासिल नहीं कर सकता है, इस पर कोई प्रश्न नहीं है। (देखें एआईआर 1956 एससी 713)।

23. उच्च न्यायालय ने पाया कि अनुच्छेद 96 लागू नहीं होगा क्योंकि यह एक शून्य बिक्री का मामला है और शून्यीकरण बिक्री का मामला नहीं है। तर्क चिंतामणि साहू (एलआर द्वारा मृत) और अन्य बनाम कमिश्नर ऑफ उड़ीसा हिंदू

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

धार्मिक बंदोबस्ती, उड़ीसा और अन्य¹⁹ में उड़ीसा उच्च न्यायालय के निर्णय में प्रस्तुत तर्क पर आधारित है। उक्त मामले में, उच्च न्यायालय की खंडपीठ निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कर रही थी:

एक मठ के महंत ने कुछ स्थायी पट्टों को निष्पादित किया। यह उड़ीसा हिंदू बंदोबस्ती अधिनियम, 1939 की धारा 58 के अनुसार आयुक्त की मंजूरी के बिना था। इस तरह के पट्टे उपरोक्त प्रावधान के विपरीत थे। महंत को बाद में बर्खास्त कर दिया गया। कार्यकारी आयुक्त द्वारा नियुक्त मठ के अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 68 के अन्तर्गत कब्जा वसूली हेतु कार्यवाही प्रारम्भ की, जिसे स्वीकृत कर लिया गया। उन्होंने अधिनियम की धारा 25 के अन्तर्गत कब्जा वसूली हेतु कार्यवाही भी प्रारम्भ की।

आयुक्त ने धारा 25 के तहत कार्यवाही की अनुमति दी

और अपीलकर्ता को बेदखल करने के लिए कलेक्टर को एक मांग पत्र जारी करने का निर्देश दिया, जिसके बाद यह दावा करते हुए घोषणा के लिए एक वाद लाया कि उसने निर्बाध कब्जे से किरायेदारी का अचूक अधिकार हासिल कर लिया था और निषेधाज्ञा की मांग की थी। हम निम्नलिखित निष्कर्ष पर ध्यान दे सकते हैं:

"8. प्रश्नगत विवाद परिसीमा और प्रतिकूल कब्जे के संबंध में है। तथ्य का निष्कर्ष यह है कि वादी पट्टे की संबंधित तारीखों अर्थात् 26.7.1943, 8.1.1944 और 15.7.1944 से भूमि उसके कब्जे में था। उड़ीसा हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम, 1951 की धारा 25 के तहत कार्यवाही 30.10.69 को अनुमति दी गई थी और कलेक्टर को

19 AIR 1983 Orissa 205

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

कब्जा देने के लिए निर्देश जारी किया गया था। 12 वर्ष की समाप्ति के बाद परिसीमन द्वारा वादी को बेदखल करने का अधिकार वर्जित होगा जो 1956 तक है यदि प्रारंभिक बिंदु संबंधित पट्टों की तारीखें होंगी। हालांकि, यदि यह अवधारित किया जाता है कि वादी का प्रतिकूल कब्जा महंत की बर्खास्तगी के बाद ही शुरू होगा, तो अधिकार 1969 में वसूली समय पर होगी। प्रत्यर्थीगणों की ओर से यह तर्क दिया गया है कि लागू करने के लिए सही अनुच्छेद नए परिसीमा अधिनियम का अनुच्छेद 96 है। दूसरी ओर, अपीलार्थी की ओर से यह तर्क दिया गया है कि नए सीमा अधिनियम का अनुच्छेद 65 शासी अनुच्छेद है। अनुच्छेद 65 या अनुच्छेद 96 की प्रयोज्यता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या स्थानांतरण शुरू से ही शून्य था या केवल शून्यकरणीय था।

XXX

XXX

XXX

10. एक वैधानिक प्रावधान के उल्लंघन में किया गया एक स्वत्व – अन्तरण जो लोक हित में अधिनियमित है, शून्य है। स्वीकार्य रूप से स्थायी पट्टे धारा 58 (1) का उल्लंघन करते हुए दिए गए थे, जो पूर्व मंजूरी के बिना पांच साल से अधिक के लिए पट्टे देने पर रोक लगाता है। इसलिए, स्थायी पट्टों द्वारा अंतरण शून्य है। इस दृष्टिकोण से इस न्यायालय के पूर्व के फैसलों से हम बने हुए हैं। नाबा किशोर पांडा बनाम बुलेंद्र, (1974-40 कट एलटी 1152), जिसे ऊपर संदर्भित किया गया है, के मामले में माननीय न्यायमूर्ति एस.के. रे (जैसा वह तब थे) ने अवधारित किया कि धारा 58 (1) के अनिवार्य प्रावधानों के स्पष्ट उल्लंघन में बनाया गया एक स्थायी पट्टा शून्य है। अर्जुन जेना बनाम चैतन्य ठाकुर (1978) 45 कट एलटी 461 के मामले में बाद के एकल पीठ के फैसले में, माननीय न्यायमूर्ति बी.के. रे ने भी अवधारित किया कि पुराने अधिनियम की धारा 58 (1) के प्रावधानों के उल्लंघन में

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

सृजित पट्टा शून्य है। इस प्रस्ताव के लिए, माननीय न्यायमूर्ति ने श्री चिरंजीलाल पटवारी बनाम आयुक्त हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती, उड़ीसा, भुवनेश्वर (1974) 40 कट एलटी 41 मामले में इस न्यायालय के खंडपीठ के पूर्व के फैसले पर अवलम्ब लिया। गुलाम अली साहा बनाम सुल्तान खान (1966) 32 कट एलटी 510: (एआईआर 1967 उड़ीसा 55) के मामले में माननीय न्यायमूर्ति जी.के. मिश्रा (जैसा वह तब थे) द्वारा निर्णीत इस न्यायालय के एक अन्य एकल पीठ के फैसले में न्यायालय की अनुमति के बिना वक्फ संपत्ति के स्वत्व-अंतरण की वैधता का प्रश्न विचार के लिए आया और यह अवधारित किया कि स्वत्व-अंतरण भले ही विचार के लिए हो शुरू से ही शून्य था। मस्जिद शहीद गंज बनाम एस.जी.पी. कमेटी, अमृतसर, एआईआर 1940 पीसी 116 में प्रिवी काउंसिल द्वारा निर्धारित सिद्धांतों पर अवलम्ब लेते हुए आगे अवधारित किया गया कि पुराने परिसीमा अधिनियम का अनुच्छेद 144 प्रतिकूल कब्जे द्वारा स्वत्व के अधिग्रहण के मामले में लागू होता है। दिनांक 3 अगस्त, 1970 को निस्तारित द्वितीय अपील संख्या 361/1966 (सांबरी बेवा बनाम उड़ीसा बोर्ड ऑफ वक्फ) में इस न्यायालय के एक अप्रतिवेद्य निर्णय में माननीय न्यायमूर्ति आर.एन. मिश्रा (जैसा वह तब थे) ने वक्फ अधिनियम की धारा 36-ए के प्रावधानों के उल्लंघन में मुतवल्ली द्वारा किए गए स्वत्व-अंतरण की वैधता पर विचार किया गया और यह अवधारित किया कि वक्फ अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में दी गई एक स्थायी पट्टा प्रारंभ से ही शून्य है (देखें प्रस्तर 8)। "

24. तत्पश्चात, न्यायालय ने एक प्रश्न प्रस्तुत किया कि क्या यह अनुच्छेद 65 या अनुच्छेद 96 था, जो लागू हुआ। इस पर न्यायालय ने यह धारित किया:-

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

"12. यह अनुच्छेद मूल्यवान विचार के लिए एक हस्तांतरण को संदर्भित करता है। एक अंतरण जो प्रारम्भ से ही शून्य है, कानून की नज़र में कोई अंतरण नहीं है और इसलिए इस अनुच्छेद के दायरे में नहीं आएगा। यह अनुच्छेद स्पष्ट रूप से उन मामलों पर लागू होता है जहां स्थानांतरण से बचा जा सकता है या शून्य हो सकता है। लेकिन अगर स्थानांतरण प्रारम्भ से ही शून्य है तो नए परिसीमा अधिनियम का अनुच्छेद 65 लागू होगा। अंतरण की तिथि के बाद से हस्तांतरिती का कब्जा अंतरण की तिथि से प्रतिकूल हो जाता है, क्योंकि अंतरिती के पास था संपत्ति के संबंध में कोई अधिकार नहीं था और वह केवल अतिक्रमी था।

XXX

XXX

XXX

14. श्रीनिवास रेड्डियार बनाम एन. रामास्वामी रेड्डियार एआईआर 1966 एससी 859 में न्यायमूर्ति के समक्ष निर्णय के लिए प्रश्न था कि "क्या अनुच्छेद 134-बी पिछले प्रबंधक द्वारा किए गए अंतरणों के बीच किसी भी अंतर की इस आधार पर अनुमति देता है कि अंतरित संपत्ति धार्मिक बंदोबस्ती से संबंधित है और उनके द्वारा बनाई गई संपत्ति इस आधार पर है कि उक्त संपत्ति उनकी अपनी निजी संपत्ति है?" माननीय न्यायमूर्ति ने अवधारित किया कि अनुच्छेद 134-बी इस तरह के किसी भी भेद की अनुमति नहीं देता है। यह अवधारित किया गया था कि पिछले प्रबंधक द्वारा संपत्ति के साथ अपने संबंध के संबंध में किए गए अभ्यावेदन की प्रकृति, जो कि हस्तांतरण की विषय-वस्तु है, अनुच्छेद 134-बी के उद्देश्य के लिए अप्रासंगिक है। यह प्रश्न कि क्या यह अनुच्छेद शून्य या शून्यकरणीय लेनदेन पर लागू होता है, उस मामले में विचार करने के लिए उत्पन्न नहीं हुआ।"

(प्रभाव वर्धित)

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

25. चूंकि एआईआर 1966 एससी 859 का संदर्भ दिया गया था और इसे प्रतिष्ठित किया गया था, इसलिए हम उक्त निर्णय को संदर्भित कर सकते हैं। इस न्यायालय के समक्ष जो तर्क दिया गया था, वह यह था कि जब एक प्रबंधक द्वारा एक प्रबंधक के रूप में नहीं बल्कि एक व्यक्ति के रूप में स्थानांतरण किया जाता है, तो इस तरह का स्थानांतरण प्रारम्भ से ही शून्य होता है, हस्तांतरण की तिथि से स्थानांतरिती का कब्जा प्रतिकूल था और इसलिए, ऐसी स्थिति में, परिसीमा अधिनियम, 1908 का अनुच्छेद 134-B, वर्तमान परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 96 का पूर्ववर्ती अनुच्छेद, उस अंतर के साथ जो हमने तीसरे स्तंभ में नोट किया है, लागू नहीं होगा। वास्तव में इस न्यायालय ने प्रिवी काउंसिल के दो निर्णयों 1900 27 भारतीय अपील 69 (ई.सी.) और 37 भारतीय अपील 147 ईसी पर ध्यान दिया और उक्त तर्क का समर्थन किया। पूर्व के मामलों (27 भारतीय अपील 69 ई.सी. के संबंध में यह पाया गया है कि प्रिवी काउंसिल ने अवधारित किया है कि जहां एक धार्मिक बंदोबस्ती के वंशानुगत न्यासियों ने प्रबंधन के अपने वंशानुगत अधिकार को बेच दिया और दान की गई संपत्ति को स्थानांतरित कर दिया और यदि दूसरे को प्रदान करने वाला कोई रिवाज नहीं था तो बिक्री शून्य थी। आगे यह नोट किया गया कि प्रिवी काउंसिल सीमा अधिनियम, 1908 के अनुच्छेद 124 के मामले पर विचार कर रही थी। आगे यह पाया गया कि जो बेचा गया वह वंशानुगत कार्यालय और संपत्ति भी थी, हालाँकि, मंदिर की अचल संपत्तियों को भी बेच दिया गया था।

आगे तर्क यह था कि यह पुराने अधिनियम का अनुच्छेद 144 था जो 12 साल के प्रतिकूल कब्जे के बाद मुकदमे पर रोक लगाने के लिए संचालित था। न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में राय के कुछ भिन्नता पर ध्यान दिया। यह आगे संदेह में चला गया कि क्या पहला निर्णय, 27 भारतीय अपील 69 (ईसी) इस निष्कर्ष का

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

नेतृत्व कर सकता है कि यदि संपत्ति का एक हिस्सा इस आधार पर एक धार्मिक बंदोबस्ती के प्रबंधक द्वारा स्थानांतरित किया गया था कि यह उसका था तो उत्तराधिकारी प्रबंधक का अधिकार खो सकता है। इसके बाद, न्यायालय ने पाया कि इस मामले को परिसीमा अधिनियम, 1908 के अनुच्छेद 134 बी के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। इस न्यायालय ने पाया कि इससे अनुच्छेद 134 बी के आवेदन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, यदि हस्तांतरण इस आधार पर किया जाता है कि संपत्ति बंदोबस्ती की नहीं बल्कि प्रबंधक की है। उत्तराधिकारी प्रबंधक को साबित करने के लिए जो कुछ भी आवश्यक था, वह निम्नलिखित तथ्यों में पाया गया:

"(1) यह कि संपत्ति धार्मिक बंदोबस्ती की है; (2) यह कि यह पिछले प्रबंधक द्वारा स्थानांतरित किया गया था; और (3) यह कि स्थानांतरण एक मूल्यवान विचार के लिए था। संपत्ति के साथ उसके संबंध से संबंधित पिछले प्रबंधक द्वारा किए गए प्रतिनिधित्व का स्वरूप, जो कि अंतरण की विषय वस्तु है, अनुच्छेद 134-बी के उद्देश्य के लिए अप्रासंगिक है।"

26. चिंतामणि साहू (मृत, द्वारा विधिक प्रतिनिधि) (उपरोक्त) में उड़ीसा उच्च न्यायालय ने इस आधार पर उपरोक्त निर्णय को अलग किया कि यह न्यायालय इस प्रश्न पर विचार नहीं कर रही थी कि क्या अनुच्छेद 134 बी शून्य या शून्यकरणीय लेनदेन पर लागू होता है क्योंकि यह उत्पन्न नहीं हुआ था।

27. अपीलकर्ताओं ने अन्य उच्च न्यायालयों के कुछ निर्णयों पर अवलम्ब लेते हुए तर्क दिया है कि वे एक अलग सिद्धांत निर्धारित करते हैं।

चिन्ना जीयंगर मठ, तिरुपथ बनाम सी.वी. पुरुषोत्तम और अन्य²⁰ में विद्वान एकल न्यायाधीश ने अनुच्छेद 134 ए, अनुच्छेद 134 बी, 134 सी और भारत के विधि

20 AIR 1974 AP 175

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

आयोग की तीसरी रिपोर्ट के संदर्भ में भी अनुच्छेद के इतिहास का पता लगाया।

उक्त भाग इस प्रकार है:

"12. विधि आयोग ने परिसीमा अधिनियम, 1908 से संबंधित अपनी तीसरी रिपोर्ट में पैराग्राफ 123 में निम्नानुसार अवलोकन किया:

"अनुच्छेद 134-बी द्वारा कवर किए गए मुकदमों के लिए परिसीमा का प्रारंभिक बिंदु स्थानांतरणकर्ता की मृत्यु, त्यागपत्र या निष्कासन की तिथि है। इसने कुछ मामलों में कुछ कठिनाइयों को जन्म दिया है। इस प्रकार, एक बंदोबस्ती आयुक्त दशकों के बाद पिछले प्रबंधकों में से एक द्वारा स्वत्व-अंतरण को चुनौती देना आवश्यक पा सकता है; या, एक प्रबंधक की मृत्यु, इस्तीफे या हटाने और उसके उत्तराधिकारी की नियुक्ति के बीच 12 वर्ष से अधिक का अंतर हो सकता है। ऐसे मामलों में, प्रबंधक के रूप में वादी की नियुक्ति की तिथि को परिसीमा के लिए प्रारंभिक बिंदु बनाना अधिक साम्यपूर्ण होगा। लेकिन ऐसे मामले और परिस्थितियां हो सकती हैं जहां मौजूदा प्रावधान संस्था के लिए अधिक अनुकूल हो सकते हैं। दोनों आकस्मिकताओं के लिए प्रदान करने के लिए, बाद की दो तिथियों को सीमा के शुरुआती बिंदु के रूप में लिया जाना चाहिए।"

28. न्यायालय ने तर्कों और कारणों के कथन पर भी अवलम्ब लिया। यह श्रीनिवास (उपरोक्त) को भी संदर्भित करता है। इसके अलावा, न्यायालय ने संशोधन से पहले कानून की स्थिति को इस प्रकार निर्धारित किया:

"23. उपरोक्त चर्चा से कानून की निम्नलिखित स्थिति उभरती है। एक मठ का महंत अपने जीवनकाल से परे सुनिश्चित करने के लिए मठ संपत्ति के संबंध में कोई दिलचस्पी पैदा करने में अक्षम है।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

वह केवल कानूनी आवश्यकता या संपत्ति लाभ के लिए संपत्ति को स्थायी रूप से स्वत्व-अंतरण कर सकता है।

उसके द्वारा किए गए स्वत्व-अंतरण के मामले में, जो कानूनी आवश्यकता या लाभ के लिए नहीं था, उक्त स्वत्व-अंतरण उसके उत्तराधिकारी के उदाहरण पर शून्य हो जाता है। अलगाव पर सवाल उठाने का अधिकार उत्तराधिकारी की मृत्यु पर ही उत्तराधिकारी को मिलता है।

प्रतिकूल परित्यागकर्ता का कब्जा भी केवल उसकी मृत्यु की तारीख से ही चलना शुरू होता है और तब तक नहीं। मंदिर की भूमि का स्थायी पट्टा भी इस प्रकार का अन्य संक्रामण है।

यदि यह कानूनी आवश्यकता या लाभ के लिए नहीं है तो यह मठ के लिए बाध्यकारी नहीं है। वाद हेतुक जो एक बार उपार्जित हो जाता है, जारी रहता है। मर्यादा के कानून द्वारा निर्धारित अवधि के अंत में उस संपत्ति के संबंध में मठ का अधिकार समाप्त हो जाएगा। उसका पक्ष। उत्तराधिकारी की नियुक्ति को कभी भी सीमा की एक नई शुरुआत देने के लिए नहीं माना गया था, कानून के तहत जैसा कि यह 1963 से पहले था। यह कानूनी आवश्यकता के लिए किया गया अलगाव था या नहीं, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर एक प्रश्न था।”

29. तत्पश्चात, विद्वान न्यायाधीश ने अनुच्छेद 134 बी के वास्तविक अर्थ को प्रकट करना जारी रखा:

"24. जब वर्ष 1963 में परिसीमा अधिनियम में संशोधन किया गया था तब कानून की स्थिति ऐसी थी। विधायिका को मौजूदा कानून और अदालतों द्वारा उस समय लागू कानून की व्याख्या के बारे में पता होना

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

चाहिए। यदि एक शून्यकरणीय संक्रामण पर सवाल उठाने का अधिकार है एक हिंदू या मुस्लिम धार्मिक या धर्मार्थ बंदोबस्ती के संबंध में एक मठ या धार्मिक संस्था को मना कर दिया जाता है, ऐसी संस्था एक बार सभी के लिए संपत्ति खो देती है। चूंकि राज्य ऐसी संस्थाओं की संपत्तियों की सुरक्षा और रखरखाव में रुचि रखता था, इसने वर्ष 1963 में उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक संशोधन किया। विधि आयोग, जिसे उस प्रश्न पर विचार करने के लिए नियुक्त किया गया था, ने सुझाव दिया कि हिंदू, मुस्लिम और बौद्ध धार्मिक या धर्मार्थ बंदोबस्त के मामले में, ऐसे संक्रामण को दूर करने के लिए उत्तराधिकारी महंत द्वारा लाए गए कार्यों के लिए एक नई शुरुआत की जानी चाहिए, जो कानूनी आवश्यकता या संस्था के लाभ के लिए नहीं बनाए गए थे। विधानमंडल ने भी उस विचार को स्वीकार किया और अनुच्छेद 96 के कॉलम 3 में लगाया, जिसमें पहले केवल निम्नलिखित शब्द थे: "मृत्यु, इस्तीफा या अंतरणकर्ता को हटाने के लिए" निम्नलिखित शब्द: "अंतरणकर्ता की मृत्यु, इस्तीफा या निष्कासन" निम्नलिखित शब्द: "या बंदोबस्ती के प्रबंधक के रूप में वादी की नियुक्ति की तिथि, जो भी बाद में हो"। विधायिका इस तथ्य से भी अवगत थी कि वर्ष 1963 से पहले के निर्णयों द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार, एक बंदोबस्ती द्वारा प्रबंधक के रूप में वादी की नियुक्ति की तिथि ने उसे उस उद्देश्य के लिए परिसीमा की नई शुरुआत नहीं दी। यह केवल इस तरह के कानून की व्याख्या में महसूस की गई स्पष्ट कठिनाइयों का समाधान करने के लिए किया गया था, जिसके बारे में यह संशोधन लाया गया है। इस संशोधन के आधार पर, अगर वादी को मुकदमा दायर करने की तारीख से 12 साल के भीतर नियुक्त किया गया था, तो वह किसी भी संक्रामण पर सवाल उठा सकता है, जो कानूनी आवश्यकता के लिए नहीं बनाया गया था या पिछले प्रबंधक द्वारा म्यूट को लाभ नहीं दिया गया था। तथ्य यह है कि मृत्यु की तारीख से 12

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

साल बीत चुके हैं, इस्तीफा देने या स्थानांतरण प्रबंधक को हटाने से संपत्ति की वसूली से इस तरह के मुकदमे में अभियोगी के रास्ते में खड़ा नहीं होगा। यह संशोधन के अंतिम तीन शब्दों से स्पष्ट है, जो भी बाद में हो, जानबूझकर विधानमंडल द्वारा पेश किया गया। किसी बंदोबस्ती की चल या अचल संपत्ति के कब्जे को पुनर्प्राप्त करने के लिए, अदालतों को हिंदू, मुस्लिम या बौद्ध धार्मिक या धर्मार्थ बंदोबस्ती जो पिछले प्रबंधक द्वारा मूल्यवान विचार के लिए संक्रामण का विषय था, के किसी भी प्रबंधक द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई के लिए कानून के सादे शब्दों को लागू करना होगा। यह भी स्पष्ट है कि हस्तांतरण प्रबंधक को वादी का तत्काल पूर्ववर्ती होना जरूरी नहीं है, जो इस तरह का मुकदमा दायर करता है। अनुच्छेद 96 को पढ़ने से ऐसा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। यह पर्याप्त है यदि अलगाव पिछले प्रबंधक द्वारा किया गया हो। पहला स्तंभ यह नहीं कहता है कि यह पिछले प्रबंधक द्वारा किया जाना चाहिए।"

30. राज्य वक्फ बोर्ड, मद्रास में, जी.ओ. एमएस. संख्या 2031, दिनांक 20 नवंबर, 1961 और जी. ओ. एमएस. द्वारा नियुक्त संख्या 2264, दिनांक 30 दिसंबर, 1967, दि स्पेशल ऑफिसर फार वक्फ्स मद्रास बनाम सुब्रमण्यम और अन्य²¹ में तमिलनाडु सरकार द्वारा अधिक्रमित, विद्वान न्यायाधीश अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कर रहे थे:

मुकदमे कथित तौर पर वक्फ से संबंधित संपत्तियों की वसूली के लिए दायर किए गए थे, जिन्हें परिसीमा के आधार पर खारिज कर दिया गया था। न्यायालय ने अनुच्छेद 96 के तीसरे कॉलम के बाद के हिस्से को आकर्षित किया और पाया कि मुकदमा समय के भीतर था। उक्त मामले में, वास्तव में, वक्फ बोर्ड

21 AIR 1977 Madras 79

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

वादी था। एकल न्यायाधीश ने पाया कि वक्फ बोर्ड का गठन केवल वर्ष 1953 में किया गया था। वाद केवल वर्ष 1967 में संस्थित किए गए थे। बोर्ड के भीतर प्रबंधक की भूमिका सौंपने में अनुच्छेद 96 के तीसरे स्तंभ में 'प्रबंधक नियुक्त' का अर्थ भी, न्यायालय ने चिन्ना जीयंगर मठ (उपरोक्त) में विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय से समर्थन प्राप्त किया। हम निम्नलिखित तर्कों पर ध्यान दे सकते हैं:

"6. विद्वान अधिवक्ता का तर्क यह है कि केवल जब वक्फ बोर्ड वक्फ के प्रत्यक्ष प्रबंधन को ग्रहण करता है, तो इसे एक प्रबंधक कहा जा सकता है जैसा कि नए अधिनियम के अनुच्छेद 96 में तीसरे स्तंभ द्वारा विचार किया गया है और वह इतना लंबा है चूंकि प्रत्यक्ष प्रबंधन की कोई धारणा नहीं है, इसलिए वक्फ बोर्ड को प्रबंधक नहीं कहा जा सकता है। मैं एक दृष्टिकोण से इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हूं। न तो वक्फ अधिनियम की धारा 42 और न ही धारा 43-ए जिस पर निर्भरता रखी गई है, शब्द "प्रबंधक" का उपयोग करता है। शब्द, "प्रबंधक" एक धार्मिक या धर्मार्थ बंदोबस्ती के संबंध में कला का शब्द नहीं है। उक्त शब्द उस व्यक्ति को दर्शाता है जो प्रशासन के प्रभारी हैं बंदोबस्ती या संपत्ति का प्रबंधन या दान के प्रदर्शन की निगरानी करता है और यह शब्द बहुत व्यापक और सामान्य अर्थों में से एक है। तथ्य के अनुसार, न्यायमूर्ति नटराजन के फैसले ने धारा 15 (2) में निहित प्रावधानों को संदर्भित किया है। वक्फ अधिनियम की धारा 15 (1) में प्रावधान है कि किसी भी नियम के अधीन जो उक्त अधिनियम के तहत बनाया जा सकता है, राज्य में सभी वक्फ का सामान्य अधीक्षण राज्य के लिए स्थापित बोर्ड में निहित होगा; और यह बोर्ड का कर्तव्य होगा कि वह अधिनियम के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसके अधीक्षण के तहत वक्फ ठीक से बनाए, नियंत्रित और प्रशासित हैं और उसकी आय को उन उद्देश्यों के लिए विधिवत लागू

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

किया जाता है जिनके लिए ऐसे वक्फ बनाए गए थे या अभिप्रेत थे। उप-धारा (2) या धारा 15, उदाहरण के माध्यम से उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कुछ निर्दिष्ट शक्तियों की भी गणना करती है। इस तरह की एक निर्दिष्ट शक्ति धारा 15 (2) (एच) में निहित है, जो वक्फ बोर्ड को किसी भी वक्फ की खोई हुई संपत्तियों की वसूली के लिए उपाय करने में सक्षम बनाती है। उप-धारा 15 (2) (i) भी वक्फ बोर्ड को वक्फ से संबंधित कानून की अदालत में मुकदमे और कार्यवाही की स्थापना और बचाव करने में सक्षम बनाती है। वक्फ अधिनियम की धारा 15 (1) और 15 (2) का संयुक्त प्रभाव निश्चित रूप से वक्फ संपत्ति के कब्जे की वसूली के उद्देश्य से वक्फ बोर्ड को प्रबंधक के रूप में नामित करने के लिए पर्याप्त होगा। और फलस्वरूप इसे निश्चित रूप से नए परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 96 के तीसरे स्तंभ द्वारा विचारित "प्रबंधक" कहा जा सकता है और यदि ऐसा माना जाता है, तो कानून के तहत वक्फ बोर्ड के गठन को निश्चित रूप से वक्फ बोर्ड की वक्फ के प्रबंधक के रूप में नियुक्ति के रूप में माना जा सकता है, क्योंकि शब्द भी, "नियुक्ति" शब्द की तरह, "प्रबंधक" कला का शब्द नहीं है और इसलिए इसका सामान्य, प्राकृतिक और सामान्य अर्थ प्राप्त करना है।"

31. इससे पहले कि हम अंत में इस प्रश्न पर निर्णय लें कि क्या अनुच्छेद 96 शून्य लेनदेन के संबंध में लागू होगा, हम कुछ अन्य पहलुओं पर विचार करना उचित समझते हैं। प्रश्नगत वक्फ दिनांक 26.07.1934 को अकबर अली खान द्वारा बनाया गया है। यह अपीलकर्ता का मामला है कि इसे नंबर 1476 पर वक्फ अल औलाद के रूप में पंजीकृत किया गया था। दूसरे बिक्री विलेख के हस्तांतरणकर्ता, कासिम दिनांक 16.02.1958 को उनके पिता अकबर अली खान की मृत्यु हो जाने पर अली खान ने मुतवल्ली के रूप में पदभार संभाला। यह विवाद में नहीं है

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

कि कासिम अली खान ने वर्ष 1950 के ओएस 1 की स्थापना की जिसमें उन्होंने अपने पिता अकबर अली खान और वक्फ संपत्ति के एक हिस्से के अंतरिती को पक्षकार बनाया, जो उनके पिता द्वारा प्रभावित किया गया था। वादी के पक्ष में विचारण न्यायालय की डिक्री को उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11.07.1962 के निर्णय द्वारा पुष्टि की गई। फैसले ने विचारण न्यायालय के इस दृष्टिकोण की पुष्टि की कि एक वैध वक्फ था। उच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट रूप से पाया गया है कि मुस्लिम कानून के तहत एक शिया द्वारा वक्फ के निर्माण के संबंध में सभी कानूनी आवश्यकताओं को पूरा किया गया था। यह माना गया कि अकबर अली खान ने 26.07.1934 को एक वक्फ-अलल-औलाद बनाया जो कानून में प्रभावी था। इसलिए वकील, जो पहले मुतवल्ली भी थे, और उनके बेटे कासिम अली खान के बीच, उच्च न्यायालय के फैसले में निष्कर्ष स्पष्ट रूप से मानते हैं कि एक वैध वक्फ था। उनके बेटे अकबर अली खान की मृत्यु के बाद कासिम अली खान ने मुतवल्ली के रूप में पदभार संभाला। उन्होंने 1959 के ओएस 421 की स्थापना की। इसमें उनके भाई प्रतिवादी थे, जैसे कासिम अली खान और रज़ा अली खान। जिसने उक्त वाद का अवसर दिया। यह वाद के लंबित होने के दौरान अर्थात्, 14.10.1960 को है, प्रतिवादियों में से एक काजिम अली खान ने हमारे सामने एक अपील में अपने कथित, एक तिहाई अधिकार को पहले प्रतिवादी के पक्ष में स्थानांतरित कर दिया। मुकदमा डिक्री किया गया। उच्च न्यायालय ने प्रतिवादियों द्वारा दायर अपील में, आदेश दिनांक 25.09.1963 द्वारा मामले को वापस प्रतिप्रेषित कर दिया। हालाँकि, जब ऐसा था, यूपी चकबंदी अधिनियम, 1953 के तहत चकबंदी की कार्यवाही शुरू हो गई थी। उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत, चकबंदी शुरू होने पर मुकदमे में कार्यवाही समाप्त हो जाएगी। इसके बाद चकबन्दी अधिकारी, जिसका निर्णय बन्दोबस्त अधिकारी के समक्ष अपीलीय होता है और बाद वाले प्राधिकरण के निर्णय को उपनिदेशक द्वारा पुनरीक्षण में संशोधित

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

किया जा सकता है, जिसका आधिपत्य होता है। तदनुसार मुकदमे में वादी कासिम अली खान अपने भाइयों के नाम दर्ज किए जाने के खिलाफ अपनी आपत्तियां रखीं। कासिम अली खान की आपत्तियों को योग्यता के साथ पाया गया। परिणामस्वरूप, भाइयों के नामों को निर्देशित किया गया हटा दिया जाए और उनके स्थान पर वक्फ का नाम दर्ज करने का निर्देश दिया जाए। आदेश योग्यता के आधार पर पारित किया गया था। अन्य बातों के साथ यह इस प्रकार है:

"3. यह कि मैं पाता हूं कि वक्फ पक्षकारों के बीच स्वीकृत है। विवादित भूमि सर थी। वक्फ के निष्पादन के बाद, सर को पूर्व-स्वामित्व काश्तकारी में परिवर्तित किया जाना चाहिए था। यह अनुमान लगाया जा सकता था कि पूर्व-स्वामित्व किरायेदारी के अधिकार जो अंततः निहित होने की तिथि के ठीक बाद सरदारी में परिवर्तित हो गए, वे वक्फ से संबंधित नहीं थे और फिर आवेदकों के अपने पिता के उत्तराधिकारियों के बने रहने का औचित्य था। लेकिन वह स्थिति, जब वक्फ में बनाये गए पक्षकारों के पिता, विवादित भूमि जो सर थी, को स्वामित्व वाली किरायेदारी में परिवर्तित नहीं किया गया था और निहित होने की तिथि के बाद भूमिधरी दर्ज की गई थी। इसलिए, यह निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि भूमि में पूर्ण अधिकार ईश्वर को हस्तांतरित कर दिए गए थे और इसलिए, उचित तरीका यह था कि विपक्षी पक्षकार को मुतवल्ली के रूप में दर्ज किया जाए और आवेदकों के नामों को हटा दिया जाए। नियमित अदालतों में मुकदमेबाजी में, दीवानी न्यायालय ने भी यही विचार रखा था लेकिन इन अदालतों में मामला अंतिम नहीं हो सका। इन परिस्थितियों में, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि निचली अदालतों के आदेश सही हैं और इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।"

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

32. प्रतिवादी, अर्थात्, कासिम अली खान और रजा अली खान ने एक बहाली आवेदन दायर किया, जो आदेश दिनांक 02.03.1972 द्वारा खारिज कर दिया गया था। फिर भी एक और बहाली आवेदन दायर किया गया था। यह उसी में है कि 13.02.1974 को कासिम अली खान, कासिम अली खान और रजा अली खान तीनों भाइयों के बीच समझौता हुआ। उन्होंने वक्फ को भंग करने का दावा किया। उन्होंने घोषणा की कि यह प्रभावी नहीं हुआ है। यह इस समझौते पर आधारित था कि दूसरा बहाली आवेदन को अनुमति दी गई थी। पुनरीक्षण को खारिज करने और बहाली को खारिज करने वाले पहले के आदेशों को उप निदेशक द्वारा अपास्त कर दिया गया था। दिनांक 13.02.1974 के समझौते ने उसी के लिए आधार बनाया। यह उक्त समझौते पर कार्य कर रहा है और उस पर पारित आदेश कासिम अली खान ने दिनांक 12.09.1974 के बिक्री विलेख द्वारा अपने भतीजे को अपना एक तिहाई हिस्सा देने का दावा किया।

33. 1960 का अधिनियम लागू था। अधिनियम की धारा 69 निम्नानुसार है:

"69. मुतवल्लियों द्वारा या उनके विरुद्ध वादों में समझौता करने पर रोक।—

वक्फ संपत्ति के हक या मुतवल्लियों के अधिकारों से संबंधित किसी वक्फ के मुतवल्ली द्वारा या उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में लंबित कोई वाद या कार्यवाही बोर्ड की स्वीकृति के बिना समझौता नहीं की जाएगी। "

34. साथ ही उक्त अधिनियम की धारा 49 ए और 49 बी के प्रावधान निम्नानुसार हैं:

"49 ए. वक्फ की अचल संपत्ति का हस्तांतरण विलेख या लिखत में निहित किसी भी बात के बावजूद, यदि कोई हो, जिसके द्वारा वक्फ बनाया गया है,

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

(i) बिक्री, उपहार, बंधक या विनिमय के माध्यम से कोई हस्तांतरण नहीं; या

(ii) पट्टे के लिए कृषि भूमि के मामले में तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए, या गैर कृषि के मामले में एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए और या वक्फ की किसी अचल संपत्ति के निर्माण के लिए बोर्ड की पूर्व मंजूरी के बिना मान्य होगा।"

49-बी. धारा 49-ए के उल्लंघन में स्थानांतरित वक्फ संपत्ति की वसूली- (1) यदि बोर्ड इस तरह से जांच करने के बाद संतुष्ट है कि धारा 30 के तहत बनाए गए वक्फ के रजिस्टर में एक वक्फ की संपत्ति के रूप में दर्ज की गई अचल संपत्ति को बोर्ड की पूर्व मंजूरी के बिना धारा 49-ए के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए स्थानांतरित कर दिया गया है, वह उस कलेक्टर को, जिसके अधिकार क्षेत्र में संपत्ति स्थित है, संपत्ति का कब्जा प्राप्त करने और उसे देने के लिए एक अनुरोध भेज सकता है।

(2) उप-धारा (1) के तहत एक मांग प्राप्त होने पर, कलेक्टर आदेश की तामील की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर बोर्ड को संपत्ति देने के लिए संपत्ति के कब्जे वाले व्यक्ति को निर्देश देते हुए एक आदेश पारित करेगा।

(3) उप-धारा (2) के तहत पारित प्रत्येक आदेश की तामील की जाएगी-

(ए) इसे निविदा देकर या डाक द्वारा उस व्यक्ति को भेजकर जिसके लिए यह अभिप्रेत है; या

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

(बी) यदि ऐसा व्यक्ति नहीं पाया जा सकता है, तो उसे उसके अंतिम ज्ञात निकाय या व्यवसाय के किसी विशिष्ट भाग पर चिपका कर, या किसी वयस्क पुरुष सदस्य या उसके परिवार के नौकर को देकर या उसे देकर या उसे किसी विशिष्ट स्थान पर चिपका कर संपत्ति का वह हिस्सा जिससे यह संबंधित है:

बशर्ते कि जिस व्यक्ति पर आदेश तामील किया जाना है वह अवयस्क है, उसके अभिभावक या उसके परिवार के किसी वयस्क सदस्य या सेवक पर की गई सेवा अवयस्क की सेवा समझी जाएगी।

(4) उप-धारा (2) के तहत कलेक्टर के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, आदेश की तामील की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर, जिला न्यायाधीश के न्यायालय में अपील कर सकता है, जिसके अधिकार क्षेत्र में संपत्ति स्थित है।

(5) जिला न्यायाधीश या तो स्वयं अपील का निस्तारण कर सकता है या इसे अपने प्रशासनिक नियंत्रण के तहत किसी भी अपर जिला न्यायाधीश या सिविल न्यायाधीश के न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है और ऐसी किसी अपील को वापस भी ले सकता है और या तो उसका निस्तारण कर सकता है या किसी को स्थानांतरित कर सकता है, जो अपर जिला न्यायाधीश या सिविल न्यायाधीश के अन्य न्यायालय उनके प्रशासनिक नियंत्रण में हो और हर मामले में अदालत का निर्णय अंतिम होगा।

(6) जहां उप-धारा (2) के तहत पारित आदेश का अनुपालन न किया गया हो और ऐसे आदेश के खिलाफ अपील करने का समय बिना किसी अपील के समाप्त हो गया है या उस समय के भीतर की गई अपील, यदि कोई हो, को खारिज कर दिया जाता है,

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

कलेक्टर उस संपत्ति का कब्जा प्राप्त करेगा जिसके संबंध में आदेश दिया गया है, इस उद्देश्य के लिए आवश्यक बल का उपयोग करके, और फिर इसे बोर्ड को सौंपेगा।

(7) इस धारा के तहत अपने कार्यों का प्रयोग करने में कलेक्टर ऐसे नियमों द्वारा निर्देशित होंगे जो राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए जा सकते हैं।”

35. धारा 49ए और 49बी को 1960 के अधिनियम में 1971 के यूपी अधिनियम 28 के माध्यम से डाला गया था। इसलिए, कासिम अली खान द्वारा अपने भतीजे के पक्ष में दिनांक 26.09.1974 को बिक्री विलेख, बोर्ड की पूर्व मंजूरी के बिना बिक्री के खिलाफ निषेध के रूप में, अवैध था। यह वह बात है जो इस सवाल को जन्म देती है कि क्या बिक्री शून्य है क्योंकि यह एक वैधानिक जनादेश के उल्लंघन में थी। यदि यह ऐसे किसी कारण से शून्य है, तो क्या यह अंतरिती द्वारा प्रतिकूल कब्जे की अवधि की शुरुआत और संचालन के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। क्या यह परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 65 को लागू करने के लिए दरवाजे नहीं खोल खोलेगा? यदि ऐसा है, तो अधिनियम के 01.01.1996 को लागू होने के बाद, अधिनियम की धारा 52 के तहत शक्ति का आह्वान करने के लिए, वर्ष 1997 में दायर की गई शिकायत की अनुमति नहीं होगी?

36. अधिनियम की धारा 52, जो वक्फ बोर्ड के नियंत्रक और कलेक्टर द्वारा कार्रवाई का स्रोत है, धारा 51 की अगली कड़ी है। अन्य बातों के साथ-साथ, धारा 51 (1), 2013 के अधिनियम 27 द्वारा इसके प्रतिस्थापन से पहले, इस प्रकार है:

"51(1). वक्फ विलेख में निहित किसी भी बात के बावजूद, किसी भी अचल संपत्ति का कोई भी उपहार, बिक्री, विनिमय या बंधक, जो कि

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

वक्फ संपत्ति है, शून्य होगा, जब तक कि इस तरह के उपहार, बिक्री, विनिमय या बंधक बोर्ड की पूर्व मंजूरी से प्रभावी नहीं होता है:

बशर्ते कि किसी भी मस्जिद, दरगाह या खानगाह को तत्समय प्रवृत्त किसी कानून के अनुसार उपहार में, बेचा, बदला या गिरवी नहीं रखा जाएगा।"

37. हम केवल यह नोटिस कर सकते हैं कि 2013 के अधिनियम 27 द्वारा प्रतिस्थापित धारा 51 (1) (ए), प्रावधानों के अधीन बिक्री, उपहार, विनिमय या बंधक या वक्फ संपत्ति के हस्तांतरण को शून्य घोषित करती है।

अधिनियम की धारा 52 में प्रावधान है कि जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, यदि बोर्ड कोई जांच करने के बाद संतुष्ट हो जाता है कि धारा 36 के तहत बनाए गए वक्फ के रजिस्टर में दर्ज वक्फ वक्फ की अचल संपत्ति को अधिनियम की धारा 51 या 56 के उल्लंघन में बोर्ड की पूर्व मंजूरी के बिना स्थानांतरित कर दिया गया है, यह उस स्थान के कलेक्टर को कब्जे को प्राप्त करने और सौंपने के लिए अनुरोध भेज सकता है जिसमें संपत्ति स्थित है। कलेक्टर आदेश की प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर बोर्ड को संपत्ति सौंपने के लिए कब्जे वाले व्यक्ति को निर्देश देने के लिए एक आदेश पारित करने के लिए बाध्य है। यह इस प्रावधान के तहत है कि विवादित आदेश पारित किया गया।

38. यह ध्यान दिया जाएगा कि अधिनियम दिनांक 01.01.1996 को प्रभावी हुआ। अन्य बातों के साथ साथ धारा 52 बोर्ड के कलेक्टर को एक मांग भेजने का अधिकार देता है, अगर संपत्ति धारा 51 के उल्लंघन में बोर्ड की पूर्व मंजूरी के बिना स्थानांतरित की गई है। हमने देखा है कि धारा 51 में प्रावधान किया गया है कि बोर्ड की पूर्व मंजूरी के बिना संपत्ति की कोई भी बिक्री, जो वक्फ संपत्ति है, शून्य

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

होगी। इस मामले में दो बिक्री 01.01.1996 से पहले हुई थी। पहली बिक्री 14.10.1960 की है जबकि दूसरी बिक्री 13.09.1974 की है।

39. अधिनियम की धारा 112 निरसन और बिक्री के लिए प्रावधान करती है। यह इस प्रकार है:

"112. निरसन और व्यावृत्ति- (1) वक्फ अधिनियम, 1954 (1954 का 29) और वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 1984 (1984 का 69) एतद्वारा निरसित किए जाते हैं।

(2) इस तरह के निरसन के बावजूद, उक्त अधिनियमों के तहत की गई कोई भी कार्रवाई या की गई कार्रवाई को इस अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत किया गया या लिया गया माना जाएगा।

(3) यदि, इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पहले, किसी राज्य में, उस राज्य में लागू है, तो कोई भी कानून जो इस अधिनियम के अनुरूप है, वह संबंधित कानून निरस्त हो जाएगा:

बशर्ते कि ऐसा निरसन उस संबंधित कानून के पिछले संचालन को प्रभावित नहीं करेगा, और उसके अधीन, संबंधित कानून द्वारा या उसके तहत प्रदत्त किसी भी शक्ति के प्रयोग में की गई कोई भी कार्रवाई या की गई कार्रवाई को प्रयोग किया गया या लिया गया माना जाएगा। इस अधिनियम द्वारा या इसके तहत प्रदत्त शक्तियों का जैसे कि यह अधिनियम उस दिन लागू था जिस दिन ऐसी चीजें की गई थीं या कार्रवाई की गई थी।"

40. 1960 के अधिनियम की धारा 49 बी अधिनियम की धारा 52 के समान है। दूसरे शब्दों में, यह प्रावधान करता है कि बोर्ड, यदि 1960 के अधिनियम की धारा 49 ए का उल्लंघन करते हुए स्थानांतरण करता है, तो कब्जे की वसूली के

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

लिए कलेक्टर को मांग भेज सकता है। 1960 के अधिनियम की धारा 49 ए भी अधिनियम की धारा 51 (1) में प्रदान की गई समान शर्तों पर प्रदान करती है कि वक्फ में निहित संपत्ति की बिक्री के लिए बोर्ड की पूर्व स्वीकृति आवश्यक थी।

जहाँ तक 1971 के अधिनियम 28 द्वारा धारा 49A और 49B को सम्मिलित किया गया और दूसरी बिक्री 1974 में हुई, जो 1960 के अधिनियम में धारा 49A और 49B के सम्मिलित होने के बाद है, इसलिए वास्तव में शक्ति, धारा 49 बी के तहत कब्जे की वसूली के लिए कार्रवाई करने के लिए बोर्ड के पास निहित है। अधिनियम की धारा 112 (3) के तहत, हम इस आधार पर आगे बढ़ते हैं कि 1960 का अधिनियम निरसित माना जाएगा। हालांकि, प्रावधान यह घोषणा करता है कि निरसन संबंधित कानून के पिछले संचालन को प्रभावित नहीं करेगा। संबंधित कानून, में यह मामला धारा 49 ए सपठित धारा 49 बी है। उसके तहत शक्ति के प्रयोग में की गई कार्रवाई को अधिनियम के तहत शक्तियों के प्रयोग में की गई कार्रवाई के रूप में माना जाएगा। अधिनियम के तहत शक्तियों को अधिनियम की धारा 52 से प्रवाहित माना जाना चाहिए। उक्त उद्देश्य के लिए, धारा 112 (3) के प्रावधान में प्रावधान है कि अधिनियम के प्रावधान, जो इस मामले में धारा 52 होंगे, को कानून की किताब में माना जाना चाहिए।

41. लेकिन फिर क्या यह कहा जा सकता है कि 1960 अधिनियम की धारा 49 बी के तहत तबादलों के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है और इसलिए, अधिनियम की धारा 112 (3) में कोई आवेदन नहीं हो सकता है? हम आगे बढ़ते हैं इस आधार पर कि, शक्ति का पालन करने के कारणों के रूप में मौजूद है, अपीलकर्ता सुनिश्चित आधार पर विफल होंगे।

42. एक तर्क दिया गया है कि प्रश्रुत वक्फ –अलल औलाद को अधिनियम के तहत वक्फ के रूप में नहीं माना जा सकता है। यह पहले प्रतिवादी का मामला है

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

कि मुसलमान वक्फ वैधीकरण अधिनियम, 1913 में वक्फ के पंजीकरण के लिए प्रावधान नहीं किया गया था। हालांकि मुस्लिम वक्फ अधिनियम, 1923 को अधिनियमित किया गया था, वक्फ-अलल-औलाद को इसके संचालन से बाहर रखा गया था। न ही 1936 को अधिनियम और न ही 1960 अधिनियम लागू होता है और अपीलकर्ता यह दावा नहीं कर सकता है कि वक्फ अधिनियमन के तहत पंजीकृत किया गया था। कोई धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्य नहीं है। 1936 के अधिनियम में विशिष्ट बहिष्करण के मद्देनजर, यह तर्क दिया गया है कि अधिनियम वक्फ पर लागू नहीं होता क्योंकि पूरी आय वक्फ के परिवार के सदस्यों के लाभ के लिए जानी थी।

43. प्रश्नगत वक्फ अकबर अली खान द्वारा दिनांक 26.07.1934 के विलेख द्वारा बनाया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है, यह एक वक्फ-अलल-औलाद है। एक वक्फ-अलल-औलाद मोहम्मद कानून के तहत एक वक्फ है। यह प्रिवी काउंसिल थी, जिसने अब्दुल फतह मोहम्मद इशाक बनाम रसोमी धर चौधरी²² के मामले में यह माना था कि यदि दान भ्रामक है या इतना छोटा है, तो इसे वक्फ के रूप में नहीं माना जा सकता है। इस फैसले के कारण मुसलमान वक्फ वैधीकरण अधिनियम, 1913 पारित हुआ। उक्त अधिनियमन की धारा 3 और 4 इस प्रकार हैं:

"3. मुस्लिम आस्था को मानने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए यह वक्फ बनाने के लिए वैध होगा जो अन्य सभी मामलों में मुस्लिम कानून के प्रावधानों के अनुसार अन्य उद्देश्यों के लिए निम्नलिखित के लिए है:

(ए) पूर्ण या आंशिक रूप से रखरखाव और समर्थन के लिए अपने परिवार, बच्चों या वंशजों और

22 22 Indian Appeals 76

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

(बी) जहां वक्फ बनाने वाला व्यक्ति हनफी मुसलमान है, अपने जीवनकाल के दौरान अपने स्वयं के रखरखाव और समर्थन के लिए या समर्पित संपत्ति के किराए और मुनाफे में से अपने ऋणों के भुगतान के लिए भी। बशर्ते कि ऐसे मामलों में अंतिम लाभ स्पष्ट रूप से या निहित रूप से गरीबों के लिए या मुस्लिम कानून द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य उद्देश्य के लिए एक स्थायी चरित्र के धर्म, पवित्र या धर्मार्थ उद्देश्य के लिए आरक्षित है।

4. ऐसा कोई भी वक्फ सिर्फ इसलिए अमान्य नहीं माना जाएगा क्योंकि उसमें गरीबों या अन्य धार्मिक, पवित्र या स्थायी प्रकृति के धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए आरक्षित लाभ को वक्फ बनाने वाले व्यक्ति के परिवार, बच्चों या वंशजों के विलुप्त होने तक स्थगित कर दिया जाता है।"

44. इसके बाद मुसलमान वक्फ अधिनियम, 1923 पारित किया गया। यह पूरे ब्रिटिश भारत पर लागू होता था। धारा 2 (ड) में निहित वक्फ की परिभाषा इस प्रकार है:

"2(ड) 'वक्फ' का अर्थ है मुसलमान कानून द्वारा धार्मिक, पवित्र या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त किसी उद्देश्य के लिए मुस्लिम धर्म को मानने वाले किसी व्यक्ति द्वारा किसी संपत्ति का स्थायी रूप से समर्पण, लेकिन इसमें कोई ऐसा वक्फ शामिल नहीं है, जैसा कि मुसलमान वक्फ वैधता अधिनियम, 1913 की धारा 3 में वर्णित है, जिसके तहत किसी लाभ के लिए उस व्यक्ति द्वारा, जिसके द्वारा वक्फ बनाया गया था, खुद के लिए तत्समय दावा किया जाता है या उसके परिवार या वंशजों में से कोई भी दावा करता है।"

(प्रभाव वर्धित)

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

45. 1923 के अधिनियम की धारा 3 मुतवल्ली को सक्षम न्यायालय को कतिपय विशिष्टियों वाला कथन प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करती है। कथन की सूचना को धारा 4 के तहत प्रकाशित किया जाना था। 1923 के अधिनियम में खातों की लेखा-परीक्षा और मुतवल्ली द्वारा किए जा सकने वाले व्यय का प्रावधान शामिल किया गया। धारा 10 में जुर्माने का प्रावधान है। कुछ वक्फों को धारा 12 के तहत इसके दायरे से बाहर रखा गया था। संयुक्त प्रांत में, जिसका अर्थ है आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत, 1936 का अधिनियम अधिनियमित किया गया। इसकी धारा 2 इस प्रकार है:

"2(1). इसमें अन्यथा निर्दिष्ट के सिवाय, यह अधिनियम सभी वक्फों पर लागू होगा, चाहे इस अधिनियम के लागू होने से पहले बनाए गए हों या बाद में, जिसकी संपत्ति का कोई भी हिस्सा संयुक्त प्रांत में स्थित है।"

(2) यह अधिनियम निम्न पर लागू नहीं होगा: -

(i) किसी विलेख द्वारा सृजित ऐसा वक्फ, यदि कोई हो, जिसके निबंधनों के अधीन वक्फ विलेख के अंतर्गत आने वाली संपत्ति की सरकार को संदेय भू-राजस्व और उपकरणों की कटौती के पश्चात् कुल आय का कम से कम 75 प्रतिशत, वाकिफ या उसके वंशजों या उसके परिवार के किसी सदस्य के फायदे के लिए तत्समय संदेय है:

(ii) केवल निम्नलिखित प्रयोजनों में से किसी एक के लिए सृजित एक वक्फ:

(क) वाकिफ या उसके वंशजों या उसके परिवार के किसी सदस्य के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के भरण-पोषण और सहायता के लिए,

(ख) वाकिफ या उसके परिवार के किसी सदस्य या उसके किसी पूर्वज की पुण्यतिथि से संबंधित धार्मिक समारोहों को मनाने के लिए;

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

(ग) निजी इमामबाड़ों, कब्रों और कब्रिस्तानों के रख-रखाव के लिए,
या

(घ) जब वाकिफ हनफी मुसलमान है तो वाकिफ के भरण-पोषण और
सहारे या उसके ऋण के भुगतान के लिए और

(iii) अनुसूची में उल्लिखित वक्फ के लिए। परन्तु यदि किसी ऐसे वक्फ
का मुतवल्ली, जिसे यह अधिनियम लागू नहीं होता है, गलत तरीके से
बेच देता है या बंधक कर देता है या अपने विरुद्ध डिक्री के निष्पादन में
बेच देता है या अन्यथा संपूर्ण वक्फ संपत्ति या उसके किसी भाग को नष्ट
कर देता है, तो केन्द्रीय बोर्ड इस अधिनियम के सभी या किसी भी
उपबंध को ऐसे वक्फ को ऐसे समय के लिए लागू कर सकता है जो वह
आवश्यक समझे।

स्पष्टीकरण- कोई वक्फ, जिसे मूल रूप से इस अधिनियम के लागू होने
से छूट प्राप्त है, बाद में किसी भी कारण से इस तरह के लागू होने के
अधीन हो सकता है, उदाहरण के लिए, इसकी आय का एक बड़ा
प्रतिशत सार्वजनिक धर्मार्थ संस्थाओं के लिए विलेख की शर्तों के तहत
उपलब्ध होने के कारण।

(प्रभाव वर्धित)

46. 1936 के अधिनियम की धारा 3 (1) में 'वक्फ' को निम्नलिखित रूप में
परिभाषित किया गया है:

"3(1) 'वक्फ' का अर्थ है मुसलमान कानून या प्रथा द्वारा धार्मिक, पवित्र
या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त किसी उद्देश्य के लिए किसी संपत्ति
का स्थायी रूप से समर्पण या अनुदान और जहां वक्फ का कोई विलेख

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य
उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी
संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

नहीं है, इसमें उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ शामिल है और वाकिफ का अर्थ है कोई भी व्यक्ति जो ऐसा समर्पण या अनुदान करता है।”

47. 1936 के अधिनियम की धारा 38 (1) इस प्रकार है: "38(1) प्रत्येक वक्फ चाहे इस अधिनियम के अधीन हो या नहीं और चाहे इस अधिनियम के लागू होने से पहले या बाद में बनाया गया हो, उसे उस संप्रदाय के केंद्रीय बोर्ड के कार्यालय में पंजीकृत किया जाएगा जिससे वक्फ का संबंध है। (प्रभाव वर्धित) 48. यह निःसंदेह सच है कि फजलुल रब्बी प्रधान (उपरोक्त) के मामले में इस प्रश्न के संदर्भ में कि क्या वक्फ पश्चिम बंगाल संपदा अर्जन अधिनियम, 1953 के पारित होने से प्रभावित हुए थे और उसमें, प्रश्नगत वक्फ 'धर्मार्थ प्रयोजन' और 'धार्मिक प्रयोजन' शब्दों की परिभाषा के भीतर आते हैं, न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

"13. इन मामलों ने भारत में आंदोलन को जन्म दिया और मुसलमान वक्फ विधिमान्यकरण अधिनियम, 1913 (1913 का 6) पारित किया गया। इसने मुसलमानों के अपने परिवारों, बच्चों और वंशजों के पक्ष में वक्फ के माध्यम से संपत्ति को व्यवस्थित करने के अधिकारों की घोषणा की। विधिमान्यकरण अधिनियम के प्रयोजनों के लिए "वक्फ" शब्द की परिभाषा इस प्रकार की गई थी— "किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी संपत्ति का स्थायी समर्पण जो मुसलमान कानून द्वारा धार्मिक, पवित्र या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त हो।"

इसने वक्फ शब्द को व्यापक अर्थ दिया, लेकिन केवल उन्हें अमान्यता से बाहर लाने के उद्देश्य से, जो अन्यथा अस्तित्व में होती और जो पहले से ही अधिकृत रूप से अस्तित्व में थी।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

14. इन दो अधिनियमों के पारित होने के बाद वक्फ, जिसमें उद्देश्य सामान्य अर्थ में धर्मार्थ के दिखावे के बिना वाकिफों के परिवारों का उन्नयन करना था, वैध और सक्रिय हो गये। किंतु विधिमान्यकरण अधिनियम का आशय 'धर्मार्थ' शब्द को एक नया अर्थ देना नहीं था, जो सामान्य बोलचाल की भाषा में एक ऐसा शब्द है जो किसी व्यक्ति को आवश्यक परिस्थितियों में दिया जाता है और कानून के अनुसार सार्वजनिक हित के लिए दान देने का द्योतक है।

अपने आपको या स्वजन व संबंधियों को एक निजी उपहार सराहनीय और पवित्र हो सकता है लेकिन कानूनी रूप से एक धर्मार्थ नहीं है और भारत में अदालतों ने कभी भी ऐसे उपहारों को धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए नहीं माना है यहां तक कि मुस्लिम विधि ने भी नहीं माना है।

सैयद मोहिउद्दीन अहमद बनाम सोफिया खातून [44 सीडब्ल्यूएन 974] में फैसला सुनाया गया था कि न तो वक्फ विधिमान्यकरण अधिनियम 1913 और न ही शरीयत अधिनियम 1937 में "धर्मार्थ उद्देश्य" के अर्थ पर प्रिवी काउंसिल के फैसलों को निरस्त करने का प्रभाव था।"

49. इसमें कोई संदेह नहीं है कि न्यायालय वक्फ –अल–औलाद के एक मामले पर विचार कर रहा था। निर्णय को अनिवार्य रूप से प्रश्नगत अधिनियम में उपबंधित 'धार्मिक और धर्मार्थ प्रयोजन' की परिभाषा के संदर्भ में देखा जाना चाहिए।

50. प्रश्नगत वक्फ दिनांक 26.07.1934 का है। 1936 का अधिनियम, अधिनियम के लागू होने से पहले या बाद में बनाए गए वक्फ पर लागू होता है। हालांकि, धारा 2(2) घोषणा करती है कि अधिनियम कुछ वक्फ पर लागू नहीं होगा। इनमें एक वक्फ शामिल था, जिसके तहत कुछ राशियों की कटौती के बाद

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

कुल आय का कम से कम 75 प्रतिशत, वाकिफ या उसके वंशजों के लाभ के लिए तत्समय देय था। हालांकि, 1936 के अधिनियम की धारा 38(1) में यह स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक वक्फ, चाहे अधिनियम के अधीन हो या न हो और चाहे वह 1936 के अधिनियम के लागू होने के बाद बनाया गया हो या बाद में, पंजीकृत होगा। इस आधार पर आगे बढ़ना कि दिनांक 16.07.1934 का वक्फ, वक्फ अल-औलाद था और जो, धारा 2(2)(i) के अनुसार, 1936 के अधिनियम के प्रावधानों के अधीन नहीं था, यह धारा 38(1) को ध्यान में रखते हुए अनिवार्य रूप से पंजीकरण योग्य था।

1936 के अधिनियम के तहत पंजीकृत कोई भी वक्फ 1960 के अधिनियम के तहत पंजीकृत माना जाएगा। अर्थात् हालांकि 1936 का अधिनियम कतिपय वक्फों पर लागू नहीं होता था, किंतु जब धारा 38 के अधीन रजिस्ट्रीकरण की बात आती है, तो प्रत्येक वक्फ के लिए पंजीकृत होना अनिवार्य था (i) चाहे वह अधिनियम के अधीन हो या न हो और (ii) चाहे अधिनियम से पूर्व सृजित किया गया हो या बाद में किया गया हो। इस प्रकार, दिनांक 16.07.1934 के वक्फ का पंजीकरण, वास्तव में 1936 के अधिनियम की धारा 38 के तहत अनिवार्य था।

51. श्री पी. एस. पटवालिया, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा यह प्रतिवाद किया गया है कि वास्तव में कोई वक्फ नहीं था जैसा कि विधि में ज्ञात है और प्रश्नगत वक्फ ने केवल वाकिफ के वंशजों के लाभ के लिए संपूर्ण आय के संवितरण पर विचार किया था। इस तथ्य के अलावा कि मुकदमेबाजी के पहले दौर में इस प्रश्न ने उच्च न्यायालय सहित सिविल न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया, जिसमें यह पाया गया कि शिया कानून के दृष्टिकोण से एक वैध वक्फ था और चकबंदी प्राधिकरणों ने भी यह पाया कि वक्फ तभी तक था जब तक उप निदेशक, चकबंदी ने केवल भाइयों के बीच समझौते के आधार पर मामले पर दोबारा गौर नहीं किया था,

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

वक्फ की शर्तों में धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए एक निश्चित राशि अलग करने की परिकल्पना की गई थी, जैसा कि प्रत्यर्थी संख्या 2 और 4 के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस.आर. सिंह ने ठीक ही उठाया था।

इस संबंध में, हम दस्तावेज़ में इस शर्त को देखते हैं कि 500/- रुपये की राशि मोहर्रम के पवित्र महीने में मुअज्जिन और मस्जिद और इमामबाड़ा में रोशनी करने, मजलिस अशरा जैसे धर्मार्थ उद्देश्यों पर खर्च की जाएगी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अवशिष्ट खंड है, जो प्रकट करता है कि वाकिफ ने यह प्रावधान किया है कि यदि वंशज अस्तित्व में नहीं रहे, तो दान की गई संपत्ति से होने वाली आय का प्रबंधन एक समिति द्वारा किया जाएगा जो धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए खर्च की जानी है।

52. उ.प्र. सुन्नी सेंट्रल बोर्ड ऑफ वक्फ और एक अन्य बनाम हसन जहां बेगम और एक अन्य²³ के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ को इस तर्क पर विचार करना था कि वक्फ-अलल-औलाद के मामले में, 1960 के अधिनियम की धारा 3(11) में 'वक्फ' शब्द की परिभाषा को ध्यान में रखते हुए, क्या पूरी संपत्ति धार्मिक, पवित्र या धर्मार्थ उद्देश्य के लिए समर्पित थी, जैसा कि 'वक्फ' शब्द को परिभाषित करते हुए धारा 3(11) में परिकल्पित है या केवल सीमित सीमा तक, यानी उस आय की सीमा तक जो इस तरह के उद्देश्यों के लिए निर्धारित की गई थी।

इस संबंध में हम निम्नलिखित चर्चा पर ध्यान दें सकते हैं:

" 5 ...बहुत सम्मान के साथ, हम अपने आप को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से सहमत कर पाने में असमर्थ हैं,

23 AIR 1977 All 18

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

जैसा कि हमें लगता है कि संपत्ति की सीमा आय के आधार पर निर्धारित नहीं की जा सकती है।

समर्पण को देखा जाना चाहिए, यदि पूरी संपत्ति दो उद्देश्यों के लिए समर्पित की जाती है, अर्थात्, धर्मनिरपेक्ष उद्देश्यों के लिए और धार्मिक, पवित्र या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए, तो पूरी संपत्ति को दोनों उद्देश्यों के लिए समर्पित माना जाएगा। जब तक यह निर्धारित करना संभव नहीं होगा कि संपत्ति को धार्मिक, पवित्र और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए किस हद तक समर्पित किया गया है, तब तक पूरी संपत्ति को ईश्वर को समर्पित और वक्फ की विषय-वस्तु माना जाएगा। संपत्ति को अपवर्जित करने के लिए यह ज्ञात होना चाहिए या वक्फ के विलेख से निर्धारित होना चाहिए कि कोई विशेष संपत्ति या उसका हिस्सा समर्पित नहीं है। याचिकाकर्ताओं-प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि समर्पण की सीमा का निर्धारण करने के लिए आय ही मानदंड है। लेकिन, हम पाते हैं कि वक्फ की परिभाषा में आय के बारे में नहीं बल्कि संपत्ति के बारे में विचार किया गया है। प्रासंगिक शब्द 'उस सीमा तक जहां तक संपत्ति समर्पित है' हैं।

आय संपत्ति से उत्पन्न होती है और यह समय-समय पर अलग-अलग हो सकती है।

यह धार्मिक, पवित्र या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए निर्धारित राशि से अधिक हो सकती है या उससे कम हो सकती है। यह भी संभव नहीं है कि राशि के सापेक्ष संपत्ति आवंटित की जाए या यह कहा जाए कि यह राशि किसी विशेष हिस्से या संपत्ति से या उस संपत्ति के एक विशेष अनुपात से आनी चाहिए। पूरी संपत्ति, जो वक्फ की विषय-वस्तु है, धार्मिक, पवित्र या धर्मार्थ उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उत्तरदायी है। यदि पूरी संपत्ति, जो वक्फ की विषय-वस्तु है, खर्चों को पूरा करने के लिए

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

उत्तरदायी है, तो यह नहीं कहा जा सकता कि वक्फ या समर्पण पूरी संपत्ति में से कुछ अनिर्धारित और अनिश्चित संपत्ति के लिए ही है, जो वक्फ की विषय-वस्तु है। हमारी राय में, जब तक कि धार्मिक, पवित्र या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए वक्फ -अल-औलाद की विषय वस्तु वाली संपत्ति में से संपत्ति की सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है, तब तक पूरी संपत्ति वक्फ अधिनियम के अर्थ के भीतर वक्फ की विषय वस्तु होगी। सीमा निर्धारित करने का प्रश्न व्यावहारिक रूप से केवल उस मामले में उत्पन्न हो सकता है जिसमें कई संपत्तियां हैं और उनमें से कुछ को धार्मिक, पवित्र या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त उद्देश्यों के लिए निर्धारित किया गया है और अन्य को वक्फ या उसके वंशजों के लाभ के लिए निर्धारित किया गया है। यह उस मामले में भी उत्पन्न हो सकता है जहां किसी संपत्ति या संपत्ति के एक हिस्से को दो उद्देश्यों के लिए निर्धारित किया गया है। वर्तमान मामले में दोनों में से किसी भी वक्फ में ऐसा कोई निर्देश नहीं है। पूरी संपत्ति धार्मिक, पवित्र और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए समर्पित की गई है। यह भी कहा जा सकता है कि वह संपत्ति जो धार्मिक, पवित्र या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए समर्पित की गई है, वह पूरी ही संपत्ति है।

इसलिए, विलेख के तहत पूरी संपत्ति को वक्फ अधिनियम की धारा 3 (11) के अर्थ में वक्फ माना जाएगा।"

53. हमें लगता है कि उपरोक्त दृष्टिकोण सही दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है, और आय की सीमा जो इस उद्देश्य के लिए अलग रखा गया है, चाहे वह धार्मिक, पवित्र या धर्मार्थ हो, तथ्यों पर पूरी संपत्ति के समर्पण से अलग नहीं हो सकता।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

54. एक अन्य तर्क यह दिया गया है कि वक्फ संपत्ति के बड़े हिस्से को मूल वाकिफ के बेटों द्वारा संक्राम्य कर दिया गया था और केवल लगभग 100 बीघा जो हमारे समक्ष अपीलों की विषय वस्तु थी, बची रही। हमारा विचार है कि यह तर्क इस बिंदु से अलग है। यह तथ्य कि वक्फ की संपत्ति को इस तरह से निपटाया गया है, जो कि अवैध है, या यह कि उस पर सवाल नहीं उठाया गया था, हमें इस निष्कर्ष से विचलित नहीं कर सकता है कि वैध वक्फ था या जो संपत्ति वक्फ की शेष रह गई थी, उसका कानून के अनुसार निपटारा किया जाएगा। उप निदेशक (चकबंदी) के समक्ष समझौता और उसके आधार पर आदेश, 1960 के अधिनियम की धारा 69 के खिलाफ है, इसलिए वक्फ के बारे में चकबंदी अधिकारी और बंदोबस्ती अधिकारी द्वारा पारित आदेश पुनः लागू होंगे।

55. दो प्रश्न शेष हैं। पहला प्रश्न, जिस पर हमें विचार करना चाहिए, वह यह है कि क्या वक्फ का कोई लाभार्थी वक्फ की संपत्ति के संबंध में प्रतिकूल कब्जे के तर्क के बल पर सफल हो सकता है। उच्च न्यायालय ने इस आधार पर कार्यवाही की है कि मुतवल्ली प्रतिकूल कब्जे से हक प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो सकता है। साथ ही, इस संबंध में एक न्यासी और एक सह-मालिक को भी प्रतिबंधित किया गया है, यह नोट किया गया है। यह पाया गया है कि हालांकि वक्फ का लाभार्थी, जो न तो वक्फ संपत्ति का न्यासी है और न ही सह-मालिक है, प्रतिकूल कब्जे से स्वामित्व प्राप्त कर सकता है, भले ही यह वक्फ की संपत्ति हो। 56. वक्फ के लाभार्थी को वक्फ के लिए अजनबी नहीं कहा जा सकता। इसमें कोई संदेह नहीं है कि लाभार्थी को उसकी स्थिति में मुतवल्ली के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। मुतवल्ली वक्फ का प्रबंधक है। हमें याद रखना चाहिए कि विधि में, वक्फ की संपत्ति ईश्वर में निहित होती है। मुतवल्ली केवल प्रबंधक के रूप में कार्य करता है। परिसीमा अधिनियम की

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

धारा 10 के प्रयोजनों के लिए, इसमें कोई संदेह नहीं कि, उसे एक न्यासी के रूप में माना जाता है। प्रतिकूल कब्जे के अभिवाक के लिए, निःसंदेह अपेक्षित आशय अर्थात् कब्जे का आशय होना चाहिए। यह अपेक्षित अवधि के वास्तविक कब्जे के अलावा है। क्या लाभार्थी वक्फ की संपत्ति में वैश्वासिक क्षमता रखते हैं, जो उन्हें प्रतिकूल कब्जे के दावे को आगे बढ़ाने से रोकेगी? इस संदर्भ में 'वैश्वासिक क्षमता' का क्या अर्थ है? एक लाभार्थी वक्फ विलेख के संदर्भ में लाभ प्राप्त करने का हकदार होगा। क्या वक्फ संपत्ति के संबंध में उसकी कोई बाध्यता है? दूसरे शब्दों में, क्या कोई कर्तव्य है जिसका पालन उसे इस तथ्य के आधार पर करना चाहिए कि उसे वक्फ के तहत लाभार्थी बनाया गया है? क्या पक्षद्रोही हक का दावा, प्रतिकूल कब्जे का गठन करने के लिए एक अपरिहार्य आवश्यकता है और लाभार्थी की स्थिति के साथ असंगत है? प्रतिकूल कब्जे के मामले में, चूंकि एक आवश्यकता यह है कि कब्जा वास्तविक स्वामी के विरुद्ध होना चाहिए और चूंकि वास्तविक स्वामी ईश्वर है, इसलिए आवश्यकता यह होगी कि ऐसे व्यक्ति में ईश्वर के विरुद्ध स्वामित्व रखने के लिए आवश्यक आशय होना चाहिए। सह-स्वामी के मामले में, केवल स्वयं में हक का दावा करना शायद ही पर्याप्त हो क्योंकि सह-स्वामी का कब्जा सभी सह-स्वामियों की ओर से कब्जा माना जाता है, निष्कासन का मामला सफलतापूर्वक स्थापित हो जाने पर सह-स्वामी सफल होने का हकदार होगा।

57. हम 'मुस्लिम विधि के सिद्धांत' (22 वां संस्करण) पर मुल्ला का निम्नलिखित कथन देख सकते हैं:

"207 विक्रय या बंधक रखने की मुतवल्ली की शक्ति—

न्यायालय की अनुमति के बिना मुतवल्ली को वक्फ की संपत्ति या उसके किसी हिस्से को बंधक करने, बेचने या विनिमय का कोई अधिकार नहीं

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

है, जब तक कि उसे वक्फ के विलेख द्वारा स्पष्ट रूप से ऐसा करने का अधिकार न दिया गया हो।"

58. इसके बाद विद्वान लेखक अधिनियम की धारा 51(1) का उल्लेख करते हैं जिसके तहत बोर्ड की पूर्व मंजूरी प्राप्त करने के बाद विक्रय किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 51 में उप-धारा (1 क) को शामिल करके 2013 के संशोधन अधिनियम द्वारा लाए गए परिवर्तन पर भी ध्यान दिया गया है जिसके द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ विक्रय को शून्य घोषित किया गया है। विक्रय के खिलाफ प्रतिबंध पर, जब तक कि इसे वक्फ विलेख द्वारा स्पष्ट रूप से अधिकृत नहीं किया जाता है, शीर्षक "अनधिकृत संक्रामण और परिसीमा" के तहत विचार किया गया है और यह इस प्रकार है:

"मुतवल्ली को हस्तगत वक्फ संपत्ति का पालन करने के लिए और ऐसी संपत्ति के अनधिकृत हस्तांतरण को रद्द करने के लिए और अंतरिती से उसके कब्जे को पुनर्प्राप्त करने के लिए किसी मुकदमे के लिए परिसीमा की अवधि के संबंध में कानून, 1929 के अधिनियम 1 द्वारा संशोधित और परिवर्तित किया गया था।

इन संशोधनों में मूल अधिनियम (परिसीमा अधिनियम, 1908) की धारा 10 में अनुच्छेद 2 को जोड़ना और अनुच्छेद 48 ख, 134 क, 134 ख और 134 ग का अंतःस्थापन शामिल है।"

59. हमने परिसीमा अधिनियम, 1908 के अनुच्छेद 134 ख के तात्पर्य और उत्तराधिकारी उपबंध, अर्थात् परिसीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 96 में किए गए परिवर्तन पर पहले ही ध्यान दिया है।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

60. अनिसुर रहमान और अन्य बनाम शेख अबुल हयात²⁴ के मामले में, उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ को उस प्रश्न पर विचार करने का अवसर मिला जिसका हम सामना कर रहे हैं।

न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया:

"7. मुखर्जी की विख्यात पुस्तक, हिन्दू लॉ ऑफ रिलिजियस एंड चेरिटेबिल ट्रस्ट के दूसरे संस्करण के पृष्ठ 274 पर उक्त कलकत्ता निर्णय को संदर्भित किया गया था और आगे पृष्ठ 282 पर यह दर्शित किया गया था कि अनधिकृत हस्तांतरण के मामले में परिसीमा किसी संपत्ति के संबंध में कब्जे के निहित होते ही शुरू हो जाएगी।

पृष्ठ 282 पर उनके अपने शब्दों को उद्धृत करने के लिए:

इन मामलों से निकलने वाला सही सिद्धांत यह है कि जैसे ही हस्तांतरिती संपत्ति में बिना किसी अधिकार(स्वत्व) के होगा, उसका कब्जा प्रतिकूल हो जाएगा। यदि अंतरण आरम्भतः ही शून्य है तो अंतरण की तारीख से ही अंतरिती का कब्जा प्रतिकूल होता है।

दूसरी ओर, यदि यह शून्य नहीं है, लेकिन केवल उत्तरवर्ती प्रबंधक की ओर से शून्यकरणीय है, तब तक कब्जा प्रतिकूल नहीं हो सकता जब तक कि हस्तांतरण करने वाले प्रबंधक का पद समाप्त नहीं हो जाता।"

8. दूसरे शब्दों में, परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 144 या अनुच्छेद 134 ख की प्रयोज्यता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या अंतरण आरम्भतः ही शून्य था या केवल उत्तरवर्ती प्रबंधक के कहने पर शून्यकरणीय था। 9. ऐसा अंतरण, जो आरम्भतः ही शून्य है, विधि की दृष्टि में अंतरण ही नहीं है और इसलिए वह अनुच्छेद 134 ख की परिधि

24 AIR 1965 Patna 390

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

के भीतर नहीं आएगा। इसके अलावा, यह अनुच्छेद किसी बंदोबस्ती (धर्मदाय) के प्रबंधक द्वारा किए गए हस्तांतरण को संदर्भित करता है। यदि कोई व्यक्ति संपत्ति को अपनी निजी संपत्ति मानते हुए हस्तांतरित करता है, तो यह मानना कठिन है कि केवल इसलिए कि वह हस्तांतरण की तारीख को बंदोबस्ती का प्रबंधक है और संपत्ति बंदोबस्ती की संपत्ति है, ऐसा हस्तांतरण उस अनुच्छेद की परिधि के भीतर आना चाहिए। अपीलार्थियों की ओर से श्री हुसैन एआईआर 1946 कलकत्ता 473 के बाद के किसी निर्णय का हवाला नहीं दे सके जो उनके इस चरम दावे के समर्थन में हो कि उस निर्णय में प्रतिपादित सिद्धांत की 1929 के संशोधन के लागू होने के बाद किए गए शून्य (अवैध) स्थानांतरणों के संबंध में कोई प्रयोज्यता नहीं है। दूसरी ओर, उड़ीसा उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने गोविंद जीव ठाकुर बनाम सुरेन्द्र जेना, एआईआर 1961 उड़ीसा 102 में उस विनिश्चय के सिद्धांत को लागू किया और यह अभिनिर्धारित किया कि आरम्भतः शून्य अंतरण अनुच्छेद 134 ख की परिधि के बाहर हैं; ऐसे मामले में अंतरिती मात्र अतिक्रमी है और बारह वर्षों के प्रतिकूल कब्जे से उसका हक (स्वत्व) पूर्ण हो जाएगा।

सम्मान सहित मैं इस विचार से सहमत हूँ। राजाराम बनाम रामानुजम अय्यंगर, एआईआर 1963 मद्रास 213, के प्रस्तर 4 और 5 में भी इसी आशय का मद्रास का विनिश्चय है।”

61. इसलिए, जो सिद्धांत निकलता है, वह यह है। अनुच्छेद 96 के तहत किसी मुकदमे को आने के लिए, प्रबंधक द्वारा अंतरण होना चाहिए जिसमें एक वक्फ का मुतवल्ली भी शामिल है। यह एक मूल्यवान प्रतिफल के लिए होना चाहिए। अन्तरण के लिए इसका न हुआ होना आवश्यक है। यह एक शून्य संव्यवहार नहीं होना चाहिए। यही कारण है कि एक शून्य संव्यवहार को अंतरण नहीं माना जाता। मुल्ला

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

(उपरोक्त) में समझा गया एक अनधिकृत संक्रामण, जिसका हमने उल्लेख किया है, अर्थात् अन्तरण जो एक मुतावल्ली द्वारा किया गया था, जिसके लिए वक्फ विलेख में कोई प्राधिकार नहीं था, एक ऐसे अंतरण का गठन करेगा जिसे अनुच्छेद 134-ख और अनुच्छेद 96 लागू होते। वक्फ से संबंधित कानूनों के आगमन के साथ, जिसमें उत्तर प्रदेश में 1960 का अधिनियम शामिल था, मुतावल्ली संबंधित बोर्ड की पूर्व मंजूरी प्राप्त करने के लिए बाध्य था। ऐसे मामलों में जहां बोर्ड की पूर्व मंजूरी के बिना 1960 के अधिनियम के तहत अंतरण किया जाता है, अंतरण शून्य होगा। यही कारण है कि पूर्व मंजूरी की आवश्यकता एक निश्चित और श्रेष्ठ उद्देश्य के साथ परिकल्पित एक वैधानिक आदेश है और जिसके उल्लंघन का परिणाम शून्य संव्यवहार हो सकता है।

ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो इस तरह के विक्रय की वैधता को सक्षम बनाता हो। वास्तव में, प्रत्यर्थी संख्या 2 और 4 का रुख यह है कि अंतरण शून्य थे। इसलिए अधिकारियों ने भी इस आधार पर कार्रवाई की है कि संव्यवहार शून्य था और इसलिए हम कथित नींव पर आगे बढ़ सकते हैं।⁶² इस आधार पर आगे बढ़ना कि 1974 में निष्पादित विक्रय एक शून्य संव्यवहार था, हम चिंतामणि साहू (मृतक द्वारा विधिक प्रतिनिधि) (उपरोक्त) और अनिसुर रहमान (उपरोक्त) द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को अनुमोदित करने के लिए इच्छुक हैं, जिसका हमने उल्लेख किया है और यह अभिनिर्धारित किया है कि किसी शून्य संव्यवहार के मामले में परिसीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 96 का अवलंब नहीं लिया जा सकता है।

कथित आधार पर कार्यवाही करते हुए आक्षेपित आदेश को त्रुटिपूर्ण नहीं कहा जा सकता है।

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

63. हमारा विचार है कि प्रतिकूल कब्जे द्वारा हक के अर्जन का दावा करने वाले वक्फ के लाभार्थी के विरुद्ध कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। वक्फ अधिनियम, 1955 की धारा 2(ट) इस प्रकार है:

"2(ट) 'वक्फ में हितबद्ध व्यक्ति' 'से कोई भी व्यक्ति जो वक्फ से कोई भी आर्थिक या अन्य लाभ प्राप्त करने का हकदार है और इसमें शामिल हैं—

(झ) कोई भी व्यक्ति जिसे मस्जिद, ईदगाह, इमामबाड़ा, दरगाह, खानकाह, पीरखाना और करबला, मकबरा, कब्रिस्तान या वक्फ से जुड़े किसी अन्य धार्मिक संस्थान में इबादत करने या कोई धार्मिक अनुष्ठान करने या वक्फ के अधीन किसी धार्मिक या धर्मार्थ संस्थान में भाग लेने का अधिकार है;

(ii) वक्फ और वक्फ का कोई वंशज और मुतवल्ली;

64. हालांकि वह ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसे धारा 2(ट) के अर्थ के तहत किसी वक्फ में इस तथ्य के कारण 'हितबद्ध' माना जा सकता है कि वह आर्थिक या अन्य लाभ का प्राप्तकर्ता है और वह वाकिफ का वंशज भी हो सकता है, यह उसे न्यासी के रूप में वर्णित करने से बहुत दूर है।

लाभार्थी को वक्फ विलेख के संदर्भ में लाभ मिल सकता है। उसे इस संबंध में अधिकार दिए जा सकते हैं।

65. क्या यह कहा जा सकता है कि वक्फ का लाभार्थी एक विश्वासी है या एक वैश्वासिक संबंध है और इसलिए वह प्रतिकूल कब्जे से वक्फ की संपत्ति का हक प्राप्त नहीं कर सकता है? 'विश्वासी' शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, इसी प्रकार 'वैश्वासिक संबंध' को भी परिभाषित नहीं किया गया है।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

वास्तव में, भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 की धारा 88 में अन्य बातों के साथ-साथ यह उपबंध किया गया है कि एक व्यक्ति जो विश्वास की प्रकृति में है और दूसरे के हितों की रक्षा करने के लिए बाध्य है, ऐसी प्रकृति का उपयोग करके, लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है और उस व्यक्ति को लाभ देने का विरोध नहीं कर सकता है, जिसके हित की रक्षा करने के लिए वह बाध्य है।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और एक अन्य बनाम आदित्य बंदोपाध्याय और अन्य²⁵ में, हालांकि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के संदर्भ में, यह सवाल उठा कि क्या एक परीक्षा निकाय सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 (1)(ड़) के अर्थ के तहत एक वैश्वसासिक संबंध में मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका रखता है।

निर्णय के दौरान, इस न्यायालय ने, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित किया:

"38. शब्द "विश्वासी" और "वैश्वसासिक संबंध" विभिन्न क्षमताओं और संबंधों को संदर्भित करते हैं, जिसमें एक सामान्य कर्तव्य या दायित्व शामिल है।"

38.1. ब्लैक की लॉ डिक्शनरी (7 वां संस्करण, पृष्ठ 640) "वैश्वसासिक संबंध" को इस प्रकार परिभाषित करती है:

"वैश्वसासिक संबंध—एक ऐसा संबंध जिसमें एक व्यक्ति अपने संबंध के दायरे में आने वाले मामलों में दूसरे के लाभ के लिए कार्य करने के कर्तव्य के अधीन है।

न्यासी—लाभार्थी, संरक्षक—प्रतिपाल्य, अभिकर्ता—स्वामी और वकील—मुवक्किल जैसे वैश्वसासिक संबंधों के लिए देख-रेख के सर्वोच्च कर्तव्य की

²⁵ (2011) 8 SCC 497

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

आवश्यकता होती है। वैश्वासिक संबंध आमतौर पर चार स्थितियों में से एक में उत्पन्न होते हैं: (1) जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की निष्ठा पर भरोसा करता है, जो परिणामस्वरूप पहले व्यक्ति पर श्रेष्ठता या प्रभाव प्राप्त करता है, (2) जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर नियंत्रण और जिम्मेदारी ग्रहण करता है, (3) जब एक व्यक्ति का संबंध के दायरे में आने वाले मामलों पर दूसरे व्यक्ति के लिए कार्य करने या सलाह देने का कर्तव्य होता है, या (4) जब कोई विशिष्ट संबंध हो जिसे वैश्वासिक कर्तव्यों के रूप में परंपरागत मान्यता दी गयी है जैसे एक वकील और एक मुवक्किल या एक शेयर दलाल और एक ग्राहक।"

xxx xxx xxx

39. "विश्वासी" शब्द ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जिसे सद्विश्वास व सत्यनिष्ठा से दूसरे के फायदे के लिए कार्य करने का कर्तव्य है, जहां ऐसा अन्य व्यक्ति कर्तव्य का निर्वहन करने वाले व्यक्ति में भरोसा और विशेष विश्वास रखता है।"

"वैश्वासिक संबंध" शब्द का उपयोग एक स्थिति या संव्यवहार का वर्णन करने के लिए किया जाता है जहां एक व्यक्ति (लाभार्थी) अपने मामलों, व्यवसाय या संव्यवहार(ओं) के संबंध में दूसरे व्यक्ति (विश्वासी) में पूर्ण विश्वास रखता है।"

यह शब्द एक ऐसे व्यक्ति को भी संदर्भित करता है जो किसी अन्य (लाभार्थी) के लिए न्यास में कोई चीज धारण करता है। विश्वासी(व्यक्ति) से उम्मीद की जाती है कि वह विश्वास के साथ और लाभार्थी के लाभ के लिए कार्य करेगा और लाभार्थी या लाभार्थी से संबंधित चीजों के साथ संव्यवहार करने में सद्भाव और निष्पक्षता का उपयोग करेगा।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

यदि लाभार्थी ने किसी वस्तु को न्यास में रखने या सौंपी गई वस्तु के संबंध में या संदर्भ में कुछ कार्यों को निष्पादित करने के लिए विश्वासी व्यक्ति(न्यासी) को कुछ सौंपा है, तो न्यासी को विश्वास में कार्य करना होगा और उससे किसी तीसरे पक्ष को उस वस्तु या जानकारी का खुलासा नहीं करने की उम्मीद की जाती है।⁴⁰ कुछ ऐसे संबंध भी होते हैं जहां दोनों पक्षों को एक दूसरे को लाभार्थी के रूप में मानते हुए एक वैश्वासिक क्षमता में कार्य करना पड़ता है। इसके उदाहरण इस प्रकार हैं – एक भागीदार के सापेक्ष अन्य भागीदार और एक नियोजक के सापेक्ष कर्मचारी। एक कर्मचारी जिसके पास अपने रोजगार के दौरान व्यवसाय या व्यापार के रहस्य या नियोक्ता से संबंधित गोपनीय जानकारी है, उससे एक विश्वासी के रूप में कार्य करने की उम्मीद की जाती है और वह दूसरों को इसका खुलासा नहीं कर सकता है। इसी प्रकार, यदि नियोक्ता या वरिष्ठ अधिकारी या किसी विभाग के प्रमुख के अनुरोध पर, कोई कर्मचारी अपना व्यक्तिगत विवरण और जानकारी प्रदान करता है, जिसे विश्वास में रखा जाना है, तो नियोक्ता, वरिष्ठ अधिकारी या विभागीय प्रमुख से विश्वासी(न्यासी) के रूप में ऐसी व्यक्तिगत जानकारी को विश्वास में रखने की उम्मीद की जाती है, जिसका उपयोग या खुलासा केवल तभी किया जा सकता है जब कर्मचारी का आचरण या कार्य नियोक्ता के लिए प्रतिकूल पाया जाता है।”

66. अतः एक विश्वासी को ऐसा व्यक्ति माना जा सकता है जो दूसरे के हित की रक्षा करने के कर्तव्य का भार ग्रहण करता है। वैश्वासिक संबंध एक दूसरे के प्रति विश्वास व्यक्त करने पर आधारित होते हैं। वक्फ के लाभार्थी को वक्फ विलेख के अनुसार अधिकार प्राप्त होते हैं।

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

हम दूसरे के हितों की रक्षा के लिए किसी भी कर्तव्य को समाप्त करने में असमर्थ हैं। निस्संदेह यह कहा जा सकता है कि चूंकि वक्फ में संपत्ति ईश्वर में निहित होती है, इसलिए यह विचार का विषय है और निस्संदेह कार्य को इस तरीके से करने का नैतिक कर्तव्य है कि वक्फ के उद्देश्य को पूरा किया जाए। लेकिन लाभार्थी एक न्यासी की तरह नहीं है, जो न्यासी के रूप में अपने चरित्र को धारण करता है, न्यासी के रूप में अपने चरित्र को त्याग देता है और एक अतिक्रमणकारी या पक्षद्रोही हक का दावा करने वाले व्यक्ति का रूप रख लेता है। भारतीय न्यास अधिनियम की धारा 14 इस प्रकार है:

"14. न्यासी को लाभार्थी के हित के प्रतिकूल स्वामित्व स्थापित नहीं करना चाहिए— न्यासी को अपने लिए या किसी अन्य के लिए लाभार्थी के हित के प्रतिकूल न्यास संपत्ति के लिए किसी भी हक की स्थापना या सहायता नहीं करनी चाहिए।"

67. ऐसा नहीं है कि लाभार्थी का विक्रय से पहले किसी भी क्षमता में संपत्ति पर कब्जा था।

68. वास्तव में, इस मामले में, हम देख सकते हैं कि दूसरे विक्रय में, पूर्व मुतवल्ली अर्थात्, कासिम अली खान ने एक समझौते और उप निदेशक, चकबन्दी के आदेश के बल पर विक्रय विलेख किया, जिसके तहत उन्होंने अपने अधिकार में एक तिहाई अधिकार रखने के रूप में कार्य करने का दावा किया। हम इस बात को ध्यान में रखते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि श्रीनिवास (उपरोक्त) में इस न्यायालय ने जो प्रतिपादित किया है, उसको ध्यान में रखते हुए, अनुच्छेद 96 की प्रयोज्यता के लिए यह बहुत कम मायने रखता है कि अंतरणकर्ता वक्फ संपत्ति को अपनी संपत्ति होने का दावा करते हुए हस्तांतरण करता है। किंतु यह एक ऐसा मामला है जहां शून्यता इस तथ्य के कारण उत्पन्न होती है कि जिसे वक्फ संपत्ति

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

पाया गया है उसे स्थायी वैधानिक जनादेश के विपरीत संक्राम्य कर दिया गया है। हमने 1960 के अधिनियम की धारा 69 और उसके प्रभाव पर भी गौर किया है।

69. यह तर्क कि अधिनियम की धारा 107 अपीलकर्ता को परिसीमा की रोक को समाप्त करने में सहायता करेगी, हमें प्रभावित नहीं करती। निस्संदेह, अधिनियम की धारा 107 यह घोषणा करती है कि परिसीमा अधिनियम, 1963 की कोई भी बात किसी वक्फ में शामिल अचल संपत्ति के कब्जे या ऐसी संपत्ति में किसी हित के कब्जे के लिए किसी मुकदमे पर लागू नहीं होगी।

70. यह अधिनियम 01.01.1996 को प्रवृत्त हुआ। पहला विक्रय 14.10.1960 को किया गया था। दूसरा विक्रय 26.09.1974 को किया गया। जहां तक पहले विक्रय का संबंध है, हमने पहले ही पाया है कि अनुच्छेद 96 को लागू नहीं किया जा सकता है क्योंकि हस्तांतरण मुतावल्ली द्वारा किए जाने का तात्पर्य नहीं था। अनुच्छेद 65 को लागू करने के लिए रास्ता खुला था। जहां तक दूसरे विक्रय का संबंध है जो वर्ष 1974 में प्रभावी हुई थी, हमारे इस निष्कर्ष के मद्देनजर कि अनुच्छेद 96 लागू नहीं था, केवल अनुच्छेद 65 ही स्वीकृति के योग्य प्रतीत होता है। अनुच्छेद 65 को लागू करना और प्रतिकूल कब्जा अंतरण की तारीख से शुरू होगा, इसलिए 12 साल की समाप्ति पर अर्थात् 1986 में परिसीमा अधिनियम की धारा 27 को लागू करने से, जो भी हक धारा 65 के अर्थ में बना रहा, समाप्त हो जाएगा। यह अधिनियम 01.01.1996 से प्रभावी हुआ था। हम धारा 107 के अभिप्राय को यह नहीं समझ सकते हैं कि यह एक विलुप्त हक को पुनर्जीवित करेगा क्योंकि कानून के तहत दूसरे विक्रय की तारीख से समय के चलने (शुरू होने) के रास्ते में कोई भी बाधा नहीं थी।

71. इसमें कोई संदेह नहीं है, परिसीमन का कानून वही है जो वाद की तिथि पर प्रचलित है (देखें सी. बीपथुम्मा और अन्य बनाम वेलसारी शंकरनारायण

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

कदमबोलिथय और अन्य²⁶)। 1997 को तारीख के रूप में मानते हुए, जिस पर मुकदमा दायर किया गया है और अधिनियम को लागू करना, जो वादी को परिसीमा कानून की रोक हटाने में सक्षम बनाता है, इसका मतलब यह नहीं हो सकता है कि जो पूर्ववर्ती कानून से समाप्त हो गया था, वह फिर से जीवित हो जाएगा। इस संबंध में, हम टी. कलियामूर्ति (उपरोक्त) में इस न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हैं:

"40. इस पृष्ठभूमि में, आइए अब हम देखें कि क्या इस धारा का कोई भूतलक्षी प्रभाव है। यह सुस्थापित है कि किसी भी कानून का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह भूतलक्षी प्रभाव से लागू है जब तक कि उसकी भाषा ऐसी न हो जिसमें इस तरह का निष्कर्ष निकलता हो। इस नियम का अपवाद प्रक्रिया से संबंधित कानून हैं। इसका अर्थ यह होगा कि परिसीमा विधि, एक प्रक्रियात्मक विधि होने के नाते, इस अर्थ में भूतलक्षी प्रभाव में है कि यह अधिनियमन के समय लंबित कार्यवाहियों पर भी लागू होगा और उसके बाद शुरू हुई कार्यवाहियों पर भी लागू होगी, भले ही नए उपबंधों के लागू होने से पहले वाद हेतुक उत्पन्न हो गया हो। हालांकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस नियम का भी एक महत्वपूर्ण अपवाद है। जहां नए प्रावधान के लागू होने से पहले, उस समय लागू परिसीमा कानून के तहत मुकदमा का अधिकार वर्जित है और एक निहित अधिकार दूसरे को प्राप्त हो गया है, तो नया प्रावधान वर्जित अधिकार को पुनर्जीवित नहीं कर सकता है या अर्जित निहित अधिकार को छीन नहीं सकता है।"

72. यह तर्क दिया गया है कि न्यायालय किसी मुकदमे पर विचार नहीं कर रहा है और मामला अधिनियम की धारा 52 के तहत कार्यवाही से उत्पन्न होता है। यह

26 AIR 1965 SC 241

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

तर्क दिया गया है कि धारा 52 के संबंध में मुकदमे के लिए परिसीमा का वर्जन लागू नहीं होता है। हमने ध्यान दिया है कि उच्च न्यायालय में बहस मुख्य रूप से इस प्रश्न के इर्द-गिर्द केंद्रित थी कि क्या अनुच्छेद 96 लागू होगा और इसे लागू करने पर, अपीलकर्ता अधिनियम की धारा 27 सपठित अनुच्छेद 65 के प्रभाव से बच सकता है। हमने पाया है कि अनुच्छेद 96 लागू नहीं होती है। यहां तक कि अधिनियम के तहत किसी कार्यवाही के संबंध में चाहे वह धारा 52 हो, यदि कार्रवाई किए जाने की तारीख तक, संपत्ति का हक (स्वत्व) परिसीमा अधिनियम की धारा 27 के आधार पर कब्जा रखने वाले व्यक्ति में निहित था, तो उस अर्जित किए गए अधिकार की अनदेखी करना स्वीकार्य नहीं हो सकता। टी. कलियामूर्ति (उपरोक्त) का निर्णय तथ्यों पर लागू होगा और कार्रवाई वर्जित है।

73. उपर्युक्त चर्चा का परिणाम यह है कि अपीलों में मेरिट नहीं है और वे खारिज हो जाएंगी। पक्षकार अपने-अपने खर्चों को वहन करेंगे।

.....

[न्यायमूर्ति के. एम. जोसेफ]

.....

[न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय]

नई दिल्ली;

दिनांक: 13 अप्रैल 2023

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”